



P U T U S A N
Nomor 48/Pid.B/2024/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ARJUN HUSALEKA alias ARJUN;**
2. Tempat lahir : Kapororo;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/6 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa kapororo, Kecamatan Mangoli Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa I **ARJUN HUSALEKA alias ARJUN** ditangkap pada tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa I **ARJUN HUSALEKA alias ARJUN** ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **RINADLI FERDINANDUS alias NALDI;**
2. Tempat lahir : Paslal;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/6 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Paslal, Kecamatan Mangoli Tengah,
Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II **RINADLI FERDINANDUS alias NALDI** ditangkap pada tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa II **RINADLI FERDINANDUS alias NALDI** ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **SURANDI GELAMONA alias ANDI;**
2. Tempat lahir : Kaporo;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/21 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kaporo, Kecamatan Mangoli Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula;

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa III **SURANDI GELAMONA alias ANDI** ditangkap pada tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa III **SURANDI GELAMONA alias ANDI** ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **AURI UMAHUK alias AURI**;
2. Tempat lahir : Kaporo;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/9 Juni 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kaporo, Kecamatan Mangoli Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa IV **AURI UMAHUK alias AURI** ditangkap pada tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa IV **AURI UMAHUK alias AURI** ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kuswandi Buamona, S.H., Dkk, Para Advokat dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Walima Sula (YLBH-WS) yang beralamat di Jalan Komplek Nuisuya, Desa Waibau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan surat kuasa khusus nomor SKK:YLBH-WS/07/2024 tertanggal 1 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 48/Pid.B/2024/PN Snn tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2024/PN Snn tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan Terdakwa I ARJUN HUSALEKA Alias ARJUN, Terdakwa II RINALDI FERDINANDUS Alias NALDI, Terdakwa III SURANDI GELAMONA Alias ANDI dan Terdakwa IV AURI UMAHUK Alias AURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke 3 KUHPidana.**

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Snn



2. Menjatuhkan pidana terhadap

- o Terdakwa I ARJUN HUSALEKA Alias ARJUN dan Terdakwa II RINALDI FERDINANDUS Alias NALDI dengan pidana Penjara kepada terdakwa selama 12 (dua belas) tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan.
- o Terdakwa III SURANDI GELAMONA Alias ANDI dan Terdakwa IV AURI UMAHUK Alias AURI dengan pidana Penjara kepada terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- o Satu batang kayu dengan Panjang 120 cm dan berdiameter 5 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatan Para Terdakwa dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa **Terdakwa I ARJUN HUSALEKA Alias ARJUN, Terdakwa II RINALDI FERDINANDUS Alias NALDI, Terdakwa III SURANDI GELAMONA Alias ANDI, Terdakwa IV AURI UMAHUK Alias AURI** dan saksi anak (*penuntutan terpisah*) pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIT (dini hari), atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2024 bertempat di Jalan Raya yang berada di Desa Palsal Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana **Terdakwa I ARJUN HUSALEKA Alias ARJUN, Terdakwa II RINALDI FERDINANDUS Alias**



NALDI, Terdakwa III SURANDI GELAMONA Alias ANDI, Terdakwa IV AURI UMAHUK Alias AURI dan saksi anak telah ***“secara bersama – sama dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”***, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Korban SUHARDI SAPSUHA mengajak saksi ARMIN LAKUAMBA untuk pergi ke acara pesta joget yang berada di Desa Paslal Kec. Mangoli Tengah Kab. Kepulauan Sula dengan menggunakan sepeda motor langsung pergi ke Desa Paslal Kec. Mangoli Tengah Kab. Kepulauan Sula untuk menonton acara pesta joget tersebut, kemudian sesampainya di Desa Paslal saksi ARMIN LAKUAMBA bersama dengan korban memarkirkan motor di ujung kampung tepatnya di pinggir jalan dekat tempat acara joget tersebut, selanjutnya saksi ARMIN LAKUAMBA bersama dengan korban berjalan menuju tenda acara pesta joget tersebut dan sesampainya di tenda acara pesta joget saksi MAMAN UMATERNATE bersama dengan Sdr. AJI dan Sdr. HARMIN yang pada saat itu sudah datang terlebih dahulu sekitar pukul 23.00 Wit dan beberapa menit kemudian saksi MAMAN UMATERNATE diajak Sdr. HARMIN untuk kerumah salah satu warga Desa Paslal untuk meminum miras, kemudian saksi MAMAN UMATERNATE meminum miras sebanyak 4 (empat) gelas dan kembali ke pesta joget tersebut, lalu beberapa menit kemudian saksi MAMAN UMATERNATE bertemu dengan Terdakwa IV sehingga saksi MAMAN UMATERNATE langsung menarik pakaian yang dikenakan Terdakwa IV dan mengatakan ***“se yang nama AURI, yang pukul beta dilao to”*** (kamu yang nama AURI, yang pukul saya di Sanana) namun Terdakwa IV mengelak dan tidak mengakui hal tersebut sehingga Terdakwa I datang dan berkata ***“iyo dia yang nama AURI sudah, dia yang pukul se dilao”*** (iya dia yang nama AURI, yang pukul kamu di Sanana), kemudian saksi MAMAN UMATERNATE meminta untuk berduel dengan Terdakwa IV namun Terdakwa I mengatakan ***“lebih baik se sengel deng beta”*** (lebih baik kamu duel sama saya) dan saksi MAMAN UMATERNATE menolak ajakan dari Terdakwa I sehingga terjadi keributan namun diselesaikan secara kekeluargaan oleh BABINSA atau Aparat TNI yang kemudian kedua belah pihak menonton/mengikuti pesta joget sampai dengan selesai, selanjutnya para Terdakwa bersama dengan anak saksi (*penutupan terpisah*), saksi HARLAN GELAMONA, saksi ABDUL MUTALIP GELAMONA dan anak saksi BAGAS PRADITA DUWILA berkumpul pada salah satu rumah warga di tempat pesta sedangkan korban bersama teman-teman korban masih di



sekitar pesta joget tersebut, kemudian Terdakwa II mengajak para Terdakwa, anak saksi, saksi HARLAN GELAMONA, saksi ABDUL MUTALIP GELAMONA dan anak saksi BAGAS PRADITA DUWILA dengan mengatakan “*MARI TONG acara JAGA ANAK-ANAK DESA BURUAKOL DI UJUNG KAMPUNG*” (MARI KITA JAGA MEREKA ANAK-ANAK DESA BURUAKOL DI UJUNG KAMPUNG) Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, anak saksi, saksi HARLAN GELAMONA, saksi ABDUL MUTALIP GELAMONA, anak saksi BAGAS PRADITA DUWILA menyutujui atas ajakan tersebut, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, anak saksi, saksi HARLAN GELAMONA, saksi ABDUL MUTALIP GELAMONA, anak saksi BAGAS PRADITA DUWILA sedang berjalan menuju ke Sekolah Dasar (SD) Negeri Palsal, lalu Terdakwa III, Terdakwa IV dan anak saksi mengambil batu di sekitar SD Negeri Palsal yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan pelemparan terhadap korban, saksi ARMIN LAKUAMBA dan saksi MAMAN UMATERNATE, lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, anak saksi, saksi HARLAN GELAMONA, saksi ABDUL MUTALIP GELAMONA, anak saksi BAGAS PRADITA DUWILA kembali melanjutkan perjalanan ke ujung Desa Palsal, sesampainya di ujung Desa Palsal Terdakwa I dan Terdakwa II mengatur posisi untuk bersembunyi dan dengan posisi pertama diisi oleh saksi HARLAN GELAMONA dan saksi ABDUL MUTALIP GELAMONA, sekitar 10 (sepuluh) meter kemudian posisi kedua diisi oleh Terdakwa II dan saksi anak BAGAS PRADITA DUWILA dan sekitar 10 (sepuluh) meter kemudian posisi ketiga ditempati oleh Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan saksi anak namun posisi Terdakwa I berada tepat dipinggir Jalan yang kemudian Terdakwa I mengambil sebuah kayu (barang bukti) yang berada di sekitar tempat kejadian.

- Bahwa beberapa menit kemudian datanglah korban bersama saksi ARMIN LAKUAMBA, dan saksi MAMAN UMATERNATE dengan menggunakan sepeda motor, mengetahui hal tersebut Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan anak saksi pun langsung melakukan pelemparan batu ke arah korban saksi ARMIN LAKUAMBA, dan saksi MAMAN UMATERNATE, lalu saksi ARMIN LAKUAMBA pun mengatakan “bawa motor kasih laju karena orang lempar kalian dengan batu” sehingga korban pun mempercepat laju motornya, namun salah satu batu yang telah di lempari oleh Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan anak saksi mengenai kepala sebelah kanan korban sehingga korban pun kehilangan



kendali atas motor yang dikendarinya sehingga saksi MAMAN UMATERNATE berhasil untuk lompat dari motor lalu lari ke arah Desa Buruakol, namun korban dan saksi ARMIN LAKUAMBA jatuh ke arah sebelah kiri dan motor tersebut menimpa tubuh korban dan tidak sadarkan diri, kemudian pada saat saksi ARMIN LAKUAMBA hendak menolong korban, saksi armin pun terkena lemparan batu dibagian paha sebelah kanannya sehingga saksi armin LAKUAMBA pun langsung lari ke arah Desa Buruakol untuk mencari pertolongan, kemudian Terdakwa I menghampiri korban lalu memukul dengan menggunakan satu batang kayu sebanyak 3 (tiga) kali yang diarahkan kepada bagian kepala korban sebagaimana hasil visum yang ditemukan adanya pembengkakan pada bagian kepala sebelah kiri dan kanan akibat dari persentuhan benda tumpul, yang kemudian para Terdakwa, saksi ABDUL MUTALIP GELAMONA, saksi HARLAN GELAMONA, anak saksi BAGAS PRADITA DUWILA, dan anak saksi lari meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa beberapa menit kemudian datanglah saksi ARMIN LAKUAMBA, Saksi MAMAN UMATERNATE dan pemuda dari Desa Buruakol ke lokasi kejadian lalu melihat korban dengan kondisi tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dari mulut, lalu saksi ARMIN LAKUAMBA, Saksi MAMAN UMATERNATE dan pemuda dari Desa Buruakol memberikan pertolongan kepada korban dengan membawanya ke RSUD Sanana;
- Bahwa akibat pelemparan dengan batu dan pemukulan dengan kayu yang mengenai bagian kepala korban yang mengakibatkan korban tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dari mulut korban sehingga korban di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dan korban meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Sanana pada tanggal 27 Juni 2024 pukul 19.30 WIT;
- Bahwa yang melakukan pelemparan batu terhadap korban, saksi ARMIN LAKUAMBA dan saksi MAMAN UMATERNATE yakni Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan anak saksi ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan dengan sebuah kayu terhadap korban, saksi ARMIN LAKUAMBA dan saksi MAMAN UMATERNATE yakni Terdakwa I;
- **Bahwa sebab terjadinya peristiwa ini Terdakwa II ingin membalas dendam dengan Pemuda Desa Buruakol yang pada hari, tanggal dan bulan Terdakwa II sudah lupa namun di tahun 2023 Terdakwa II sedang berada di Kota Ternate Terdakwa II mendengar peristiwa bahwa adik**



sepupu Terdakwa II di keroyok oleh Pemuda Desa Buruakol yang dimana adik sepupu Terdakwa II sedang menonton pertandingan olahraga Sepak Bola di Desa Buruakol yang dipukul dan di keroyok oleh Pemuda Desa Buruakol tanpa tahu apa penyebabnya sehingga adik sepupu Terdakwa II mendapatkan luka akibat pemukulan dan pengeroyokan itu;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum **Nomor 445-01/46/VI/2024**, tanggal **27 Juni 2024** yang dibuat dan ditandatangani **dr. SUCI ZOHRANI** dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana memeriksa terhadap korban atas nama **SUHARDI SAPSUHA** dengan hasil pemeriksaan, sebagai:

➤ **Pemeriksaan Fisik :**

- Tampak luka robek dipuncak kepala bagian berambut, berukuran $\pm 2 \times 0,2$ cm, dengan dasar luka berupa jaringan lunak.
- Tampak pembekakan di kepala bagian kanan dan kiri masing-masing berukuran $\pm 10 \times 10$ cm, berwarna kemerahan.
- Tampak 3 (tiga) buah luka lecet di dahi korban, masing-masing berukuran $\pm 2 \times 1$ cm warna kemerahan.
- Tampak 1 (satu) buah luka lecet di pipi kanan berukuran $\pm 3 \times 1$ cm berwarna kemerahan.
- Tampak luka lebam di ke-2 (dua) kelopak mata masing-masing berukuran $\pm 3 \times 2$ cm berwarna kehijauan.
- Tampak 2 (dua) luka lecet di jari-jari tangan masing-masing berukuran $0,5 \times 0,5$ cm warna kemerahan.

-----**Kesimpulan**-----

Pada laki-laki ini ditemukan adanya luka robek luka lecet, pembekakan dan memar, hal ini dapat mengakibatkan halangan dalam melakukan pencaharian.

- Surat Keterangan Kematian **Nomor 445-07/03/VI/2024**, tanggal **29 Juni 2024** yang dibuat dan ditandatangani **dr. Marsya Yulnesia Loppies** dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana menyatakan bahwa:
TELAH MENINGGAL DUNIA, Saudara:

Nama : Suhardi Sapsuha;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pada Umur : 25 Tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Baruakol, Kec. Mangoli Tengah, Kab. Kepulauan Sula

Benar bahwa pasien tersebut dirawat di RSUD Sanana pada tanggal 27 Juni 2024 dan dinyatakan meninggal pada tanggal 27 Juni 2024, pukul 19.30 Wit di Ruang UGD RSUD Sanana.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Subsida

Bahwa **Terdakwa I ARJUN HUSALEKA Alias ARJUN, Terdakwa II RINALDI FERDINANDUS Alias NALDI, Terdakwa III SURANDI GELAMONA Alias ANDI, Terdakwa IV AURI UMAHUK Alias AURI** dan saksi anak (*penuntutan terpisah*) pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIT (dini hari), atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2024 bertempat di Jalan Raya yang berada di Desa Palsal Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana **Terdakwa I ARJUN HUSALEKA Alias ARJUN, Terdakwa II RINALDI FERDINANDUS Alias NALDI, Terdakwa III SURANDI GELAMONA Alias ANDI, Terdakwa IV AURI UMAHUK Alias AURI** dan saksi anak telah **“secara bersama – sama dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Korban SUHARDI SAPSUHA mengajak saksi ARMIN LAKUAMBA untuk pergi ke acara pesta joget yang berada di Desa Palsal Kec. Mangoli Tengah Kab. Kepulauan Sula dengan menggunakan sepeda motor langsung pergi ke Desa Palsal Kec. Mangoli Tengah Kab. Kepulauan Sula untuk menonton acara pesta joget tersebut, kemudian sesampainya di Desa Palsal saksi ARMIN LAKUAMBA bersama dengan korban memarkirkan motor di ujung kampung tepatnya di pinggir jalan dekat tempat acara joget tersebut, selanjutnya saksi ARMIN LAKUAMBA bersama dengan korban berjalan menuju tenda acara pesta joget tersebut dan sesampainya di tenda acara pesta joget saksi MAMAN UMATERNATE bersama dengan Sdr. AJI dan Sdr. HARMIN yang pada saat itu sudah datang terlebih dahulu sekitar pukul 23.00 Wit dan beberapa menit kemudian saksi MAMAN UMATERNATE diajak Sdr. HARMIN untuk kerumah salah satu warga Desa Palsal untuk meminum miras, kemudian saksi MAMAN UMATERNATE meminum miras sebanyak 4 (empat) gelas dan kembali ke pesta joget

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Snn



tersebut, lalu beberapa menit kemudian saksi MAMAN UMATERNATE bertemu dengan Terdakwa IV sehingga saksi MAMAN UMATERNATE langsung menarik pakaian yang dikenakan Terdakwa IV dan mengatakan *"se yang nama AURI, yang pukul beta dilao to"* (kamu yang nama AURI, yang pukul saya di Sanana) namun Terdakwa IV mengelak dan tidak mengakui hal tersebut sehingga Terdakwa I datang dan berkata *"iyo dia yang nama AURI sudah, dia yang pukul se dilao"* (iya dia yang nama AURI, yang pukul kamu di Sanana), kemudian saksi MAMAN UMATERNATE meminta untuk berduel dengan Terdakwa IV namun Terdakwa I mengatakan *"lebih baik se sengel deng beta"* (lebih baik kamu duel sama saya) dan saksi MAMAN UMATERNATE menolak ajakan dari Terdakwa I sehingga terjadi keributan namun diselesaikan secara kekeluargaan oleh BABINSA atau Aparat TNI yang kemudian kedua belah pihak menonton/mengikuti pesta joget sampai dengan selesai, selanjutnya para Terdakwa bersama dengan anak saksi (*penutupan terpisah*), saksi HARLAN GELAMONA, saksi ABDUL MUTALIP GELAMONA dan anak saksi BAGAS PRADITA DUWILA berkumpul pada salah satu rumah warga di tempat pesta sedangkan korban bersama teman-teman korban masih di sekitar pesta joget tersebut, kemudian Terdakwa II mengajak para Terdakwa, anak saksi, saksi HARLAN GELAMONA, saksi ABDUL MUTALIP GELAMONA dan anak saksi BAGAS PRADITA DUWILA dengan mengatakan *"MARI TONG acara JAGA ANAK-ANAK DESA BURUAKOL DI UJUNG KAMPUNG"* (MARI KITA JAGA MEREKA ANAK-ANAK DESA BURUAKOL DI UJUNG KAMPUNG) Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, anak saksi, saksi HARLAN GELAMONA, saksi ABDUL MUTALIP GELAMONA, anak saksi BAGAS PRADITA DUWILA menyetujui atas ajakan tersebut, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, anak saksi, saksi HARLAN GELAMONA, saksi ABDUL MUTALIP GELAMONA, anak saksi BAGAS PRADITA DUWILA sedang berjalan menuju ke Sekolah Dasar (SD) Negeri Paslal, lalu Terdakwa III, Terdakwa IV dan anak saksi mengambil batu di sekitar SD Negeri Paslal yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan pelemparan terhadap korban, saksi ARMIN LAKUAMBA dan saksi MAMAN UMATERNATE, lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, anak saksi, saksi HARLAN GELAMONA, saksi ABDUL MUTALIP GELAMONA, anak saksi BAGAS PRADITA DUWILA kembali melanjutkan perjalanan ke ujung Desa Paslal, sesampainya di ujung Desa Paslal Terdakwa I dan Terdakwa II mengatur posisi untuk bersembunyi dan

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Snn



dengan posisi pertama diisi oleh saksi HARLAN GELAMONA dan saksi ABDUL MUTALIP GELAMONA, sekitar 10 (sepuluh) meter kemudian posisi kedua diisi oleh Terdakwa II dan saksi anak BAGAS PRADITA DUWILA dan sekitar 10 (sepuluh) meter kemudian posisi ketiga ditempati oleh Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan saksi anak namun posisi Terdakwa I berada tepat dipinggir Jalan yang kemudian Terdakwa I mengambil sebuah kayu (barang bukti) yang berada di sekitar tempat kejadian.

- Bahwa beberapa menit kemudian datanglah korban bersama saksi ARMIN LAKUAMBA, dan saksi MAMAN UMATERNATE dengan menggunakan sepeda motor, mengetahui hal tersebut Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan anak saksi pun langsung melakukan pelemparan batu kearah korban saksi ARMIN LAKUAMBA, dan saksi MAMAN UMATERNATE, lalu saksi ARMIN LAKUAMBA pun mengatakan “bawa motor kasih laju karena orang lempar kalian dengan batu” sehingga korban pun mempercepat laju motornya, namun salah satu batu yang telah di lempari oleh Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan anak saksi mengenai kepala sebelah kanan korban sehingga korban pun kehilangan kendali atas motor yang dikendarinya sehingga saksi MAMAN UMATERNATE berhasil untuk lompat dari motor lalu lari kearah Desa Buruakol, namun korban dan saksi ARMIN LAKUAMBA jatuh kearah sebelah kiri dan motor tersebut menimpa tubuh korban dan tidak sadarkan diri, kemudian pada saat saksi ARMIN LAKUAMBA hendak menolong korban, saksi armin pun terkena lemparan batu dibagian paha sebelah kanannya sehingga saksi armin LAKUAMBA pun langsung lari ke arah Desa Buruakol untuk mencari pertolongan, kemudian Terdakwa I menghampiri korban lalu memukul dengan menggunakan satu batang kayu sebanyak 3 (tiga) kali yang diarahkan kepada bagian kepala korban sebagaimana hasil visum yang ditemukan adanya pembengkakan pada bagian kepala sebelah kiri dan kanan akibat dari persentuhan benda tumpul, yang kemudian para Terdakwa, saksi ABDUL MUTALIP GELAMONA, saksi HARLAN GELAMONA, anak saksi BAGAS PRADITA DUWILA, dan anak saksi lari meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa beberapa menit kemudian datanglah saksi ARMIN LAKUAMBA, Saksi MAMAN UMATERNATE dan pemuda dari Desa Buruakol ke lokasi kejadian lalu melihat korban dengan kondisi tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dari mulut, lalu saksi ARMIN LAKUAMBA, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMAN UMATERNATE dan pemuda dari Desa Buruakol memberikan pertolongan kepada korban dengan membawanya ke RSUD Sanana;

- Bahwa akibat pelemparan dengan batu dan pemukulan dengan kayu yang mengenai bagian kepala korban yang mengakibatkan korban tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dari mulut korban sehingga korban di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dan korban meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Sanana pada tanggal 27 Juni 2024 pukul 19.30 WIT;
- Bahwa yang melakukan pelemparan batu terhadap korban, saksi ARMIN LAKUAMBA dan saksi MAMAN UMATERNATE yakni Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan anak saksi ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan dengan sebuah kayu terhadap korban, saksi ARMIN LAKUAMBA dan saksi MAMAN UMATERNATE yakni Terdakwa I;
- **Bahwa sebab terjadinya peristiwa ini Terdakwa II ingin membalas dendam dengan Pemuda Desa Buruakol yang pada hari, tanggal dan bulan Terdakwa II sudah lupa namun di tahun 2023 Terdakwa II sedang berada di Kota Ternate Terdakwa II mendengar peristiwa bahwa adik sepupu Terdakwa II di keroyok oleh Pemuda Desa Buruakol yang dimana adik sepupu Terdakwa II sedang menonton pertandingan olahraga Sepak Bola di Desa Buruakol yang dipukul dan di keroyok oleh Pemuda Desa Buruakol tanpa tahu apa penyebabnya sehingga adik sepupu Terdakwa II mendapatkan luka akibat pemukulan dan pengeroyokan itu;**
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum **Nomor 445-01/46/VI/2024**, tanggal **27 Juni 2024** yang dibuat dan ditandatangani **dr. SUCI ZOHRANI** dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana memeriksa terhadap korban atas nama **SUHARDI SAPSUHA** dengan hasil pemeriksaan, sebagai:

➤ **Pemeriksaan Fisik :**

- Tampak luka robek dipuncak kepala bagian berambut, berukuran $\pm 2 \times 0,2$ cm, dengan dasar luka berupa jaringan lunak.
- Tampak pembekakan di kepala bagian kanan dan kiri masing-masing berukuran $\pm 10 \times 10$ cm, berwarna kemerahan.
- Tampak 3 (tiga) buah luka lecet di dahi korban, masing-masing berukuran $\pm 2 \times 1$ cm warna kemerahan.
- Tampak 1 (satu) buah luka lecet di pipi kanan berukuran $\pm 3 \times 1$ cm berwarna kemerahan.

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lebam di ke-2 (dua) kelopak mata masing-masing berukuran $\pm 3 \times 2$ cm berwarna kehijauan.
- Tampak 2 (dua) luka lecet di jari-jari tangan masing-masing berukuran $0,5 \times 0,5$ cm warna kemerahan.

-----Kesimpulan-----

Pada laki-laki ini ditemukan adanya luka robek luka lecet, pembekakan dan memar, hal ini dapat mengakibatkan halangan dalam melakukan pencaharian.

- Surat Keterangan Kematian **Nomor 445-07/03/VI/2024**, tanggal **29 Juni 2024** yang dibuat dan ditandatangani **dr. Marsya Yulinesia Loppies** dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana menyatakan bahwa:
TELAH MENINGGAL DUNIA, Saudara:

Nama : Suhardi Sapsuha;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pada Umur : 25 Tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Desa Baruakol, Kec. Mangoli Tengah, Kab. Kepulauan Sula

- Benar bahwa pasien tersebut dirawat di RSUD Sanana pada tanggal 27 Juni 2024 dan dinyatakan meninggal pada tanggal 27 Juni 2024, pukul 19.30 Wit di Ruang UGD RSUD Sanana.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I ARJUN HUSALEKA Alias ARJUN, Terdakwa II RINALDI FERDINANDUS Alias NALDI, Terdakwa III SURANDI GELAMONA Alias ANDI, Terdakwa IV AURI UMAHUK Alias AURI** dan saksi anak (*penuntutan terpisah*) pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIT (dini hari), atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2024 bertempat di Jalan Raya yang berada di Desa Palsal Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana **Terdakwa I ARJUN HUSALEKA Alias ARJUN, Terdakwa II RINALDI FERDINANDUS Alias NALDI, Terdakwa III SURANDI GELAMONA Alias ANDI, Terdakwa IV AURI**

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAHUK Alias AURI dan saksi anak telah melakukan **telah “secara bersama – sama melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian”**, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Korban SUHARDI SAPSUHA mengajak saksi ARMIN LAKUAMBA untuk pergi ke acara pesta joget yang berada di Desa Paslal Kec. Mangoli Tengah Kab. Kepulauan Sula dengan menggunakan sepeda motor langsung pergi ke Desa Paslal Kec. Mangoli Tengah Kab. Kepulauan Sula untuk menonton acara pesta joget tersebut, kemudian sesampainya di Desa Paslal saksi ARMIN LAKUAMBA bersama dengan korban memarkirkan motor di ujung kampung tepatnya di pinggir jalan dekat tempat acara joget tersebut, selanjutnya saksi ARMIN LAKUAMBA bersama dengan korban berjalan menuju tenda acara pesta joget tersebut dan sesampainya di tenda acara pesta joget saksi MAMAN UMATERNATE bersama dengan Sdr. AJI dan Sdr. HARMIN yang pada saat itu sudah datang terlebih dahulu sekitar pukul 23.00 Wit dan beberapa menit kemudian saksi MAMAN UMATERNATE diajak Sdr. HARMIN untuk kerumah salah satu warga Desa Paslal untuk meminum miras, kemudian saksi MAMAN UMATERNATE meminum miras sebanyak 4 (empat) gelas dan kembali ke pesta joget tersebut, lalu beberapa menit kemudian saksi MAMAN UMATERNATE bertemu dengan Terdakwa IV sehingga saksi MAMAN UMATERNATE langsung menarik pakaian yang dikenakan Terdakwa IV dan mengatakan *“se yang nama AURI, yang pukul beta dilao to”* (kamu yang nama AURI, yang pukul saya di Sanana) namun Terdakwa IV mengelak dan tidak mengakui hal tersebut sehingga Terdakwa I datang dan berkata *“iyo dia yang nama AURI sudah, dia yang pukul se dilao”* (iya dia yang nama AURI, yang pukul kamu di Sanana), kemudian saksi MAMAN UMATERNATE meminta untuk berduel dengan Terdakwa IV namun Terdakwa I mengatakan *“lebih baik se sengel deng beta”* (lebih baik kamu duel sama saya) dan saksi MAMAN UMATERNATE menolak ajakan dari Terdakwa I sehingga terjadi keributan namun diselesaikan secara kekeluargaan oleh BABINSA atau Aparat TNI yang kemudian kedua belah pihak menonton/mengikuti pesta joget sampai dengan selesai, selanjutnya para Terdakwa bersama dengan anak saksi (*penutupan terpisah*), saksi HARLAN GELAMONA, saksi ABDUL MUTALIP GELAMONA dan anak saksi BAGAS PRADITA DUWILA berkumpul pada salah satu rumah warga di tempat pesta sedangkan korban bersama teman-teman korban masih di sekitar pesta joget tersebut,

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa II mengajak para Terdakwa, anak saksi, saksi HARLAN GELAMONA, saksi ABDUL MUTALIP GELAMONA dan anak saksi BAGAS PRADITA DUWILA dengan mengatakan “*MARI TONG acara JAGA ANAK-ANAK DESA BURUAKOL DI UJUNG KAMPUNG*” (MARI KITA JAGA MEREKA ANAK-ANAK DESA BURUAKOL DI UJUNG KAMPUNG) Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, anak saksi, saksi HARLAN GELAMONA, saksi ABDUL MUTALIP GELAMONA, anak saksi BAGAS PRADITA DUWILA menyetujui atas ajakan tersebut, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, anak saksi, saksi HARLAN GELAMONA, saksi ABDUL MUTALIP GELAMONA, anak saksi BAGAS PRADITA DUWILA sedang berjalan menuju ke Sekolah Dasar (SD) Negeri Paslal, lalu Terdakwa III, Terdakwa IV dan anak saksi mengambil batu di sekitar SD Negeri Paslal yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan pelemparan terhadap korban, saksi ARMIN LAKUAMBA dan saksi MAMAN UMATERNATE, lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, anak saksi, saksi HARLAN GELAMONA, saksi ABDUL MUTALIP GELAMONA, anak saksi BAGAS PRADITA DUWILA kembali melanjutkan perjalanan ke ujung Desa Paslal, sesampainya di ujung Desa Paslal Terdakwa I dan Terdakwa II mengatur posisi untuk bersembunyi dan dengan posisi pertama diisi oleh saksi HARLAN GELAMONA dan saksi ABDUL MUTALIP GELAMONA, sekitar 10 (sepuluh) meter kemudian posisi kedua diisi oleh Terdakwa II dan saksi anak BAGAS PRADITA DUWILA dan sekitar 10 (sepuluh) meter kemudian posisi ketiga ditempati oleh Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan saksi anak namun posisi Terdakwa I berada tepat dipinggir Jalan yang kemudian Terdakwa I mengambil sebuah kayu (barang bukti) yang berada di sekitar tempat kejadian.

Bahwa beberapa menit kemudian datanglah korban bersama saksi ARMIN LAKUAMBA, dan saksi MAMAN UMATERNATE dengan menggunakan sepeda motor, mengetahui hal tersebut Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan anak saksi pun langsung melakukan pelemparan batu ke arah korban saksi ARMIN LAKUAMBA, dan saksi MAMAN UMATERNATE, lalu saksi ARMIN LAKUAMBA pun mengatakan “bawa motor kasih laju karena orang lempar kalian dengan batu” sehingga korban pun mempercepat laju motornya, namun salah satu batu yang telah di lempari oleh Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan anak saksi mengenai kepala sebelah kanan korban sehingga korban pun kehilangan kendali atas motor yang dikendarinya sehingga saksi MAMAN UMATERNATE berhasil untuk lompat

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari motor lalu lari kearah Desa Buruakol, namun korban dan saksi ARMIN LAKUAMBA jatuh kearah sebelah kiri dan motor tersebut menimpa tubuh koban dan tidak sadarkan diri, kemudian pada saat saksi ARMIN LAKUAMBA hendak menolong korban, saksi armin pun terkena lemparan batu dibagian paha sebelah kanannya sehingga saksi armin LAKUAMBA pun langsung lari ke arah Desa Buruakol untuk mencari pertolongan, kemudian Terdakwa I menghampiri koban lalu memukul dengan menggunakan satu batang kayu sebanyak 3 (tiga) kali yang diarahkan kepada bagian kepala korban sebagaimana hasil visum yang ditemukan adanya pembengkakan pada bagian kepala sebelah kiri dan kanan akibat dari persentuhan benda tumpul, yang kemudian para Terdakwa, saksi ABDUL MUTALIP GELAMONA, saksi HARLAN GELAMONA, anak saksi BAGAS PRADITA DUWILA, dan anak saksi lari meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa beberapa menit kemudian datanglah saksi ARMIN LAKUAMBA, Saksi MAMAN UMATERNATE dan pemuda dari Desa Buruakol ke lokasi kejadian lalu melihat korban dengan kondisi tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dari mulut, lalu saksi ARMIN LAKUAMBA, Saksi MAMAN UMATERNATE dan pemuda dari Desa Buruakol memberikan pertolongan kepada korban dengan membawanya ke RSUD Sanana;
- Bahwa akibat pelemparan dengan batu dan pemukulan dengan kayu yang mengenai bagian kepala korban yang mengakibatkan korban tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dari mulut korban sehingga korban di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dan korban meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Sanana pada tanggal 27 Juni 2024 pukul 19.30 WIT;
- Bahwa yang melakukan pelemparan batu terhadap korban, saksi ARMIN LAKUAMBA dan saksi MAMAN UMATERNATE yakni Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan anak saksi ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan dengan sebuah kayu terhadap korban, saksi ARMIN LAKUAMBA dan saksi MAMAN UMATERNATE yakni Terdakwa I;
- **Bahwa sebab terjadinya peristiwa ini Terdakwa II ingin membalas dendam dengan Pemuda Desa Buruakol yang pada hari, tanggal dan bulan Terdakwa II sudah lupa namun di tahun 2023 Terdakwa II sedang berada di Kota Ternate Terdakwa II mendengar peristiwa bahwa adik sepupu Terdakwa II di keroyok oleh Pemuda Desa Buruakol yang dimana adik sepupu Terdakwa II sedang menonton pertandingan**

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



olahraga Sepak Bola di Desa Buruakol yang dipukul dan di keroyok oleh Pemuda Desa Buruakol tanpa tahu apa penyebabnya sehingga adik sepupu Terdakwa II mendapatkan luka akibat pemukulan dan pengeroyokan itu;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor 445-01/46/VI/2024, tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. SUCI ZOHRANI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana memeriksa terhadap korban atas nama SUHARDI SAPSUHA dengan hasil pemeriksaan, sebagai:

➤ **Pemeriksaan Fisik :**

- Tampak luka robek dipuncak kepala bagian berambut, berukuran $\pm 2 \times 0,2$ cm, dengan dasar luka berupa jaringan lunak.
- Tampak pembekakan di kepala bagian kanan dan kiri masing-masing berukuran $\pm 10 \times 10$ cm, berwarna kemerahan.
- Tampak 3 (tiga) buah luka lecet di dahi korban, masing-masing berukuran $\pm 2 \times 1$ cm warna kemerahan.
- Tampak 1 (satu) buah luka lecet di pipi kanan berukuran $\pm 3 \times 1$ cm berwarna kemerahan.
- Tampak luka lebam di ke-2 (dua) kelopak mata masing-masing berukuran $\pm 3 \times 2$ cm berwarna kehijauan.
- Tampak 2 (dua) luka lecet di jari-jari tangan masing-masing berukuran $0,5 \times 0,5$ cm warna kemerahan.

-----**Kesimpulan**-----

Pada laki-laki ini ditemukan adanya luka robek luka lecet, pembekakan dan memar, hal ini dapat mengakibatkan halangan dalam melakukan pencaharian.

- Surat Keterangan Kematian Nomor 445-07/03/VI/2024, tanggal 29 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. Marsya Yulinesia Loppies dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana menyatakan bahwa:

TELAH MENINGGAL DUNIA, Saudara:

Nama : Suhardi Sapsuha;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pada Umur : 25 Tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Desa Baruakol, Kec. Mangoli Tengah, Kab. Kepulauan Sula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa pasien tersebut dirawat di RSUD Sanana pada tanggal 27 Juni 2024 dan dinyatakan meninggal pada tanggal 27 Juni 2024, pukul 19.30 Wit di Ruang UGD RSUD Sanana.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 355 Ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

----- ATAU -----

KETIGA

Bahwa **Terdakwa I ARJUN HUSALEKA Alias ARJUN, Terdakwa II RINALDI FERDINANDUS Alias NALDI, Terdakwa III SURANDI GELAMONA Alias ANDI, dan Terdakwa IV AURI UMAHUK Alias AURI** pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIT (dini hari), atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2024 bertempat di Jalan Raya yang berada di Desa Paslal Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana **Terdakwa I ARJUN HUSALEKA Alias ARJUN, Terdakwa II RINALDI FERDINANDUS Alias NALDI, Terdakwa III SURANDI GELAMONA Alias ANDI, dan Terdakwa IV AURI UMAHUK Alias AURI** telah melakukan **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut”**, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Korban SUHARDI SAPSUHA mengajak saksi ARMIN LAKUAMBA untuk pergi ke acara pesta joget yang berada di Desa Paslal Kec. Mangoli Tengah Kab. Kepulauan Sula dengan menggunakan sepeda motor langsung pergi ke Desa Paslal Kec. Mangoli Tengah Kab. Kepulauan Sula untuk menonton acara pesta joget tersebut, kemudian sesampainya di Desa Paslal saksi ARMIN LAKUAMBA bersama dengan korban memarkirkan motor di ujung kampung tepatnya di pinggir jalan dekat tempat acara joget tersebut, selanjutnya saksi ARMIN LAKUAMBA bersama dengan korban berjalan menuju tenda acara pesta joget tersebut dan sesampainya di tenda acara pesta joget saksi MAMAN UMATERNATE bersama dengan Sdr. AJI dan Sdr. HARMIN yang pada saat itu sudah datang terlebih dahulu sekitar pukul 23.00 Wit dan beberapa menit kemudian saksi MAMAN UMATERNATE diajak Sdr. HARMIN untuk kerumah salah satu warga Desa Paslal untuk meminum miras, kemudian saksi MAMAN UMATERNATE meminum miras sebanyak 4 (empat) gelas dan kembali ke pesta joget tersebut, lalu beberapa menit kemudian saksi MAMAN UMATERNATE

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Terdakwa IV sehingga saksi MAMAN UMATERNATE langsung menarik pakaian yang dikenakan Terdakwa IV dan mengatakan “*se yang nama AURI, yang pukul beta dilao to*” (kamu yang nama AURI, yang pukul saya di Sanana) namun Terdakwa IV mengelak dan tidak mengakui hal tersebut sehingga Terdakwa I datang dan berkata “*iyu dia yang nama AURI sudah, dia yang pukul se dilao*” (iya dia yang nama AURI, yang pukul kamu di Sanana), kemudian saksi MAMAN UMATERNATE meminta untuk berduel dengan Terdakwa IV namun Terdakwa I mengatakan “*lebih baik se sengel deng beta*” (lebih baik kamu duel sama saya) dan saksi MAMAN UMATERNATE menolak ajakan dari Terdakwa I sehingga terjadi keributan namun diselesaikan secara kekeluargaan oleh BABINSA atau Aparat TNI yang kemudian kedua belah pihak menonton/mengikuti pesta joget sampai dengan selesai, selanjutnya para Terdakwa bersama dengan anak saksi (*penutupan terpisah*), saksi HARLAN GELAMONA, saksi ABDUL MUTALIP GELAMONA dan anak saksi BAGAS PRADITA DUWILA berkumpul pada salah satu rumah warga di tempat pesta sedangkan korban bersama teman-teman korban masih di sekitar pesta joget tersebut, kemudian Terdakwa II mengajak para Terdakwa, anak saksi, saksi HARLAN GELAMONA, saksi ABDUL MUTALIP GELAMONA dan anak saksi BAGAS PRADITA DUWILA dengan mengatakan “*MARI TONG acara JAGA ANAK-ANAK DESA BURUAKOL DI UJUNG KAMPUNG*” (MARI KITA JAGA MEREKA ANAK-ANAK DESA BURUAKOL DI UJUNG KAMPUNG) Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, anak saksi, saksi HARLAN GELAMONA, saksi ABDUL MUTALIP GELAMONA, anak saksi BAGAS PRADITA DUWILA menyetujui atas ajakan tersebut, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, anak saksi, saksi HARLAN GELAMONA, saksi ABDUL MUTALIP GELAMONA, anak saksi BAGAS PRADITA DUWILA sedang berjalan menuju ke Sekolah Dasar (SD) Negeri Paslal, lalu Terdakwa III, Terdakwa IV dan anak saksi mengambil batu di sekitar SD Negeri Paslal yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan pelemparan terhadap korban, saksi ARMIN LAKUAMBA dan saksi MAMAN UMATERNATE, lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, anak saksi, saksi HARLAN GELAMONA, saksi ABDUL MUTALIP GELAMONA, anak saksi BAGAS PRADITA DUWILA kembali melanjutkan perjalanan ke ujung Desa Paslal, sesampainya di ujung Desa Paslal Terdakwa I dan Terdakwa II mengatur posisi untuk bersembunyi dan dengan posisi pertama diisi oleh saksi HARLAN GELAMONA dan saksi

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MUTALIP GELAMONA, sekitar 10 (sepuluh) meter kemudian posisi kedua diisi oleh Terdakwa II dan saksi anak BAGAS PRADITA DUWILA dan sekitar 10 (sepuluh) meter kemudian posisi ketiga ditempati oleh Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan saksi anak namun posisi Terdakwa I berada tepat dipinggir Jalan yang kemudian Terdakwa I mengambil sebuah kayu (barang bukti) yang berada di sekitar tempat kejadian.

- Bahwa beberapa menit kemudian datanglah korban bersama saksi ARMIN LAKUAMBA, dan saksi MAMAN UMATERNATE dengan menggunakan sepeda motor, mengetahui hal tersebut Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan anak saksi pun langsung melakukan pelemparan batu kearah korban saksi ARMIN LAKUAMBA, dan saksi MAMAN UMATERNATE, lalu saksi ARMIN LAKUAMBA pun mengatakan “bawa motor kasih laju karena orang lempar kalian dengan batu” sehingga korban pun mempercepat laju motornya, namun salah satu batu yang telah di lempari oleh Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan anak saksi mengenai kepala sebelah kanan korban sehingga korban pun kehilangan kendali atas motor yang dikendarinya sehingga saksi MAMAN UMATERNATE berhasil untuk lompat dari motor lalu lari kearah Desa Buruakol, namun korban dan saksi ARMIN LAKUAMBA jatuh kearah sebelah kiri dan motor tersebut menimpa tubuh korban dan tidak sadarkan diri, kemudian pada saat saksi ARMIN LAKUAMBA hendak menolong korban, saksi armin pun terkena lemparan batu dibagian paha sebelah kanannya sehingga saksi armin LAKUAMBA pun langsung lari ke arah Desa Buruakol untuk mencari pertolongan, kemudian Terdakwa I menghampiri korban lalu memukul dengan menggunakan satu batang kayu sebanyak 3 (tiga) kali yang diarahkan kepada bagian kepala korban sebagaimana hasil visum yang ditemukan adanya pembengkakan pada bagian kepala sebelah kiri dan kanan akibat dari persentuhan benda tumpul, yang kemudian para Terdakwa, saksi ABDUL MUTALIP GELAMONA, saksi HARLAN GELAMONA, anak saksi BAGAS PRADITA DUWILA, dan anak saksi lari meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa beberapa menit kemudian datanglah saksi ARMIN LAKUAMBA, Saksi MAMAN UMATERNATE dan pemuda dari Desa Buruakol ke lokasi kejadian lalu melihat korban dengan kondisi tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dari mulut, lalu saksi ARMIN LAKUAMBA, Saksi MAMAN UMATERNATE dan pemuda dari Desa Buruakol memberikan pertolongan kepada korban dengan membawanya ke RSUD Sanana;

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pelemparan dengan batu dan pemukulan dengan kayu yang mengenai bagian kepala korban yang mengakibatkan korban tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dari mulut korban sehingga korban di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dan korban meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Sanana pada tanggal 27 Juni 2024 pukul 19.30 WIT;
- Bahwa yang melakukan pelemparan batu terhadap korban, saksi ARMIN LAKUAMBA dan saksi MAMAN UMATERNATE yakni Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan anak saksi ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan dengan sebuah kayu terhadap korban, saksi ARMIN LAKUAMBA dan saksi MAMAN UMATERNATE yakni Terdakwa I;
- **Bahwa sebab terjadinya peristiwa ini Terdakwa II ingin membalas dendam dengan Pemuda Desa Buruakol yang pada hari, tanggal dan bulan Terdakwa II sudah lupa namun di tahun 2023 Terdakwa II sedang berada di Kota Ternate Terdakwa II mendengar peristiwa bahwa adik sepupu Terdakwa II di keroyok oleh Pemuda Desa Buruakol yang dimana adik sepupu Terdakwa II sedang menonton pertandingan olahraga Sepak Bola di Desa Buruakol yang dipukul dan di keroyok oleh Pemuda Desa Buruakol tanpa tahu apa penyebabnya sehingga adik sepupu Terdakwa II mendapatkan luka akibat pemukulan dan pengeroyokan itu;**
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum **Nomor 445-01/46/VI/2024**, tanggal **27 Juni 2024** yang dibuat dan ditandatangani **dr. SUCI ZOHRANI** dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana memeriksa terhadap korban atas nama **SUHARDI SAPSUHA** dengan hasil pemeriksaan, sebagai:
 - **Pemeriksaan Fisik :**
 - Tampak luka robek dipuncak kepala bagian berambut, berukuran $\pm 2 \times 0,2$ cm, dengan dasar luka berupa jaringan lunak
 - Tampak pembekakan di kepala bagian kanan dan kiri masing-masing berukuran $\pm 10 \times 10$ cm, berwarna kemerahan.
 - Tampak 3 (tiga) buah luka lecet di dahi korban, masing-masing berukuran $\pm 2 \times 1$ cm warna kemerahan.
 - Tampak 1 (satu) buah luka lecet di pipi kanan berukuran $\pm 3 \times 1$ cm berwarna kemerahan.
 - Tampak luka lebam di ke-2 (dua) kelopak mata masing-masing berukuran $\pm 3 \times 2$ cm berwarna kehijauan.

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak 2 (dua) luka lecet di jari-jari tangan masing-masing berukuran 0,5x0,5 cm warna kemerahan.

Kesimpulan

Pada laki-laki ini ditemukan adanya luka robek luka lecet, pembekakan dan memar, hal ini dapat mengakibatkan halangan dalam melakukan pencaharian.

- Surat Keterangan Kematian **Nomor 445-07/03/VI/2024**, tanggal **29 Juni 2024** yang dibuat dan ditandatangani **dr. Marsya Yulinesia Loppies** dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana menyatakan bahwa:

TELAH MENINGGAL DUNIA, Saudara:

Nama : Suhardi Sapsuha;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pada Umur : 25 Tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Desa Baruakol, Kec. Mangoli Tengah, Kab. Kepulauan Sula

- Benar bahwa pasien tersebut dirawat di RSUD Sanana pada tanggal 27 Juni 2024 dan dinyatakan meninggal pada tanggal 27 Juni 2024, pukul 19.30 Wit di Ruang UGD RSUD Sanana.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 Ayat (2) Ke 3 KUHPidana;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa **Terdakwa I ARJUN HUSALEKA Alias ARJUN, Terdakwa II RINALDI FERDINANDUS Alias NALDI, Terdakwa III SURANDI GELAMONA Alias ANDI, dan Terdakwa IV AURI UMAHUK Alias AURI** dan saksi anak (*penuntutan terpisah*) pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIT (dini hari), atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2024 bertempat di Jalan Raya yang berada di Desa Palsal Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana **Terdakwa I ARJUN HUSALEKA Alias ARJUN, Terdakwa II RINALDI FERDINANDUS Alias NALDI, Terdakwa III SURANDI GELAMONA Alias ANDI, Terdakwa IV AURI UMAHUK Alias AURI** dan saksi anak (*penuntutan terpisah*) telah melakukan



“Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Mengakibatkan Mati”, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Korban SUHARDI SAPSUHA mengajak saksi ARMIN LAKUAMBA untuk pergi ke acara pesta joget yang berada di Desa Paslal Kec. Mangoli Tengah Kab. Kepulauan Sula dengan menggunakan sepeda motor langsung pergi ke Desa Paslal Kec. Mangoli Tengah Kab. Kepulauan Sula untuk menonton acara pesta joget tersebut, kemudian sesampainya di Desa Paslal saksi ARMIN LAKUAMBA bersama dengan korban memarkirkan motor di ujung kampung tepatnya di pinggir jalan dekat tempat acara joget tersebut, selanjutnya saksi ARMIN LAKUAMBA bersama dengan korban berjalan menuju tenda acara pesta joget tersebut dan sesampainya di tenda acara pesta joget saksi MAMAN UMATERNATE bersama dengan Sdr. AJI dan Sdr. HARMIN yang pada saat itu sudah datang terlebih dahulu sekitar pukul 23.00 Wit dan beberapa menit kemudian saksi MAMAN UMATERNATE diajak Sdr. HARMIN untuk kerumah salah satu warga Desa Paslal untuk meminum miras, kemudian saksi MAMAN UMATERNATE meminum miras sebanyak 4 (empat) gelas dan kembali ke pesta joget tersebut, lalu beberapa menit kemudian saksi MAMAN UMATERNATE bertemu dengan Terdakwa IV sehingga saksi MAMAN UMATERNATE langsung menarik pakaian yang dikenakan Terdakwa IV dan mengatakan *“se yang nama AURI, yang pukul beta dilao to”* (kamu yang nama AURI, yang pukul saya di Sanana) namun Terdakwa IV mengelak dan tidak mengakui hal tersebut sehingga Terdakwa I datang dan berkata *“iyo dia yang nama AURI sudah, dia yang pukul se dilao”* (iya dia yang nama AURI, yang pukul kamu di Sanana), kemudian saksi MAMAN UMATERNATE meminta untuk berduel dengan Terdakwa IV namun Terdakwa I mengatakan *“lebih baik se sengel deng beta”* (lebih baik kamu duel sama saya) dan saksi MAMAN UMATERNATE menolak ajakan dari Terdakwa I sehingga terjadi keributan namun diselesaikan secara kekeluargaan oleh BABINSA atau Aparat TNI yang kemudian kedua belah pihak menonton/mengikuti pesta joget sampai dengan selesai, selanjutnya para Terdakwa bersama dengan anak saksi (*penutupan terpisah*), saksi HARLAN GELAMONA, saksi ABDUL MUTALIP GELAMONA dan anak saksi BAGAS PRADITA DUWILA berkumpul pada salah satu rumah warga di tempat pesta sedangkan korban bersama teman-teman korban masih di sekitar pesta joget tersebut, kemudian Terdakwa II mengajak para Terdakwa, anak saksi, saksi HARLAN GELAMONA, saksi ABDUL MUTALIP GELAMONA dan anak saksi BAGAS

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Snn



PRADITA DUWILA dengan mengatakan “*MARI TONG acara JAGA ANAK-ANAK DESA BURUAKOL DI UJUNG KAMPUNG*” (MARI KITA JAGA MEREKA ANAK-ANAK DESA BURUAKOL DI UJUNG KAMPUNG) Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, anak saksi, saksi HARLAN GELAMONA, saksi ABDUL MUTALIP GELAMONA, anak saksi BAGAS PRADITA DUWILA menyetujui atas ajakan tersebut, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, anak saksi, saksi HARLAN GELAMONA, saksi ABDUL MUTALIP GELAMONA, anak saksi BAGAS PRADITA DUWILA sedang berjalan menuju ke Sekolah Dasar (SD) Negeri Paslal, lalu Terdakwa III, Terdakwa IV dan anak saksi mengambil batu di sekitar SD Negeri Paslal yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan pelemparan terhadap korban, saksi ARMIN LAKUAMBA dan saksi MAMAN UMATERNATE, lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, anak saksi, saksi HARLAN GELAMONA, saksi ABDUL MUTALIP GELAMONA, anak saksi BAGAS PRADITA DUWILA kembali melanjutkan perjalanan ke ujung Desa Paslal, sesampainya di ujung Desa Paslal Terdakwa I dan Terdakwa II mengatur posisi untuk bersembunyi dan dengan posisi pertama diisi oleh saksi HARLAN GELAMONA dan saksi ABDUL MUTALIP GELAMONA, sekitar 10 (sepuluh) meter kemudian posisi kedua diisi oleh Terdakwa II dan saksi anak BAGAS PRADITA DUWILA dan sekitar 10 (sepuluh) meter kemudian posisi ketiga ditempati oleh Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan saksi anak namun posisi Terdakwa I berada tepat dipinggir Jalan yang kemudian Terdakwa I mengambil sebuah kayu (barang bukti) yang berada di sekitar tempat kejadian.

- Bahwa beberapa menit kemudian datanglah korban bersama saksi ARMIN LAKUAMBA, dan saksi MAMAN UMATERNATE dengan menggunakan sepeda motor, mengetahui hal tersebut Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan anak saksi pun langsung melakukan pelemparan batu ke arah korban saksi ARMIN LAKUAMBA, dan saksi MAMAN UMATERNATE, lalu saksi ARMIN LAKUAMBA pun mengatakan “bawa motor kasih laju karena orang lempar kalian dengan batu” sehingga korban pun mempercepat laju motornya, namun salah satu batu yang telah di lempari oleh Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan anak saksi mengenai kepala sebelah kanan korban sehingga korban pun kehilangan kendali atas motor yang dikendarinya sehingga saksi MAMAN UMATERNATE berhasil untuk lompat dari motor lalu lari ke arah Desa Buruakol, namun korban dan saksi ARMIN LAKUAMBA jatuh ke arah sebelah kiri dan motor tersebut menimpa tubuh

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Snn



koban dan tidak sadarkan diri, kemudian pada saat saksi ARMIN LAKUAMBA hendak menolong korban, saksi armin pun terkena lemparan batu dibagian paha sebelah kanannya sehingga saksi armin LAKUAMBA pun langsung lari ke arah Desa Buruakol untuk mencari pertolongan, kemudian Terdakwa I menghampiri koban lalu memukul dengan menggunakan satu batang kayu sebanyak 3 (tiga) kali yang diarahkan kepada bagian kepala korban sebagaimana hasil visum yang ditemukan adanya pembengkakan pada bagian kepala sebelah kiri dan kanan akibat dari persentuhan benda tumpul, yang kemudian para Terdakwa, saksi ABDUL MUTALIP GELAMONA, saksi HARLAN GELAMONA, anak saksi BAGAS PRADITA DUWILA, dan anak saksi lari meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa beberapa menit kemudian datanglah saksi ARMIN LAKUAMBA, Saksi MAMAN UMATERNATE dan pemuda dari Desa Buruakol ke lokasi kejadian lalu melihat korban dengan kondisi tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dari mulut, lalu saksi ARMIN LAKUAMBA, Saksi MAMAN UMATERNATE dan pemuda dari Desa Buruakol memberikan pertolongan kepada korban dengan membawanya ke RSUD Sanana;
- Bahwa akibat pelemparan dengan batu dan pemukulan dengan kayu yang mengenai bagian kepala korban yang mengakibatkan korban tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dari mulut korban sehingga korban di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dan korban meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Sanana pada tanggal 27 Juni 2024 pukul 19.30 WIT;
- Bahwa yang melakukan pelemparan batu terhadap korban, saksi ARMIN LAKUAMBA dan saksi MAMAN UMATERNATE yakni Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan anak saksi ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan dengan sebuah kayu terhadap korban, saksi ARMIN LAKUAMBA dan saksi MAMAN UMATERNATE yakni Terdakwa I;
- **Bahwa sebab terjadinya peristiwa ini Terdakwa II ingin membalas dendam dengan Pemuda Desa Buruakol yang pada hari, tanggal dan bulan Terdakwa II sudah lupa namun di tahun 2023 Terdakwa II sedang berada di Kota Ternate Terdakwa II mendengar peristiwa bahwa adik sepupu Terdakwa II di keroyok oleh Pemuda Desa Buruakol yang dimana adik sepupu Terdakwa II sedang menonton pertandingan olahraga Sepak Bola di Desa Buruakol yang dipukul dan di keroyok oleh Pemuda Desa Buruakol tanpa tahu apa penyebabnya sehingga**

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Snn



adik sepupu Terdakwa II mendapatkan luka akibat pemukulan dan pengeroyokan itu;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum **Nomor 445-01/46/VI/2024**, tanggal **27 Juni 2024** yang dibuat dan ditandatangani **dr. SUCI ZOHAHNI** dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana memeriksa terhadap korban atas nama **SUHARDI SAPSUHA** dengan hasil pemeriksaan, sebagai:

➤ **Pemeriksaan Fisik :**

- Tampak luka robek dipuncak kepala bagian berambut, berukuran $\pm 2 \times 0,2$ cm, dengan dasar luka berupa jaringan lunak.
- Tampak pembekakan di kepala bagian kanan dan kiri masing-masing berukuran $\pm 10 \times 10$ cm, berwarna kemerahan.
- Tampak 3 (tiga) buah luka lecet di dahi korban, masing-masing berukuran $\pm 2 \times 1$ cm warna kemerahan.
- Tampak 1 (satu) buah luka lecet di pipi kanan berukuran $\pm 3 \times 1$ cm berwarna kemerahan.
- Tampak luka lebam di ke-2 (dua) kelopak mata masing-masing berukuran $\pm 3 \times 2$ cm berwarna kehijauan.
- Tampak 2 (dua) luka lecet di jari-jari tangan masing-masing berukuran $0,5 \times 0,5$ cm warna kemerahan.

-----**Kesimpulan**-----

Pada laki-laki ini ditemukan adanya luka robek luka lecet, pembekakan dan memar, hal ini dapat mengakibatkan halangan dalam melakukan pencaharian.

- Surat Keterangan Kematian **Nomor 445-07/03/VI/2024**, tanggal **29 Juni 2024** yang dibuat dan ditandatangani **dr. Marsya Yulinesia Loppies** dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana menyatakan bahwa:

TELAH MENINGGAL DUNIA, Saudara:

Nama : Suhardi Sapsuha;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pada Umur : 25 Tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Desa Baruakol, Kec. Mangoli Tengah, Kab. Kepulauan Sula;



- Benar bahwa pasien tersebut dirawat di RSUD Sanana pada tanggal 27 Juni 2024 dan dinyatakan meninggal pada tanggal 27 Juni 2024, pukul 19.30 Wit di Ruang UGD RSUD Sanana.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait peristiwa pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Anak Saksi terhadap alm. Suhardi Sapsuha yang menjadi korban;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 Wit (dini hari), di Jalan Raya yang berada di Desa Paslal, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;
 - Bahwa pada awalnya saat itu Anak Saksi berada di pesta dan melihat ada masalah antara Terdakwa IV **AURI UMAHUK** dan Saksi Maman Umaternate. Namun setelah itu masalah diantara Saksi Maman Umaternate dan Terdkawa IV **AURI UMAHUK** sudah diselesaikan. Lalu Anak Saksi dan Para Terdakwa lain pulang dari tempat pesta. Kemudian Terdakwa I **ARJUN HUSALEKA** mengajak kami yaitu Saksi dan ketiga Terdakwa lainnya serta Saksi Harlan Gelamona dan Saksi Abdul Mutalip Gelamona untuk menunggu pemuda dari Desa Baruakol diujung kampung dan melakukan pelemparan saat mereka lewat. Lalu kami berpencar sesuai arahan Terdakwa I **ARJUN HUSALEKA** kami disuruh cari tempat masing-masing;
 - Bahwa kemudian saat Korban dan Saksi Maman Umaternate serta Saksi Armin Lakuamba lewat mulai dilakukan pelemparan batu namun Anak Saksi belum melempar. Setelah pelemparan batu, Korban jatuh dari motor dan saat teman Korban mau menolong Korban, Anak Saksi melempar kearah mereka dan kena pada kaki teman Korban sehingga teman Korban melarikan diri. Setelah itu Terdakwa I **ARJUN HUSALEKA** mengambil kayu dan memukul Korban. Kemudian Anak Saksi langsung lari dari tempat kejadian;
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui pada bagian mana dari Korban yang Terdakwa I **ARJUN HUSALEKA** pukul menggunakan kayu;
 - Bahwa batu yang kami gunakan untuk melempar sebesar genggam tangan Anak Saksi;

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pelemparan dan pemukulan terhadap Korban, Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa I **ARJUN HUSALEKA** dan teman-teman yang lain lagi di rumah kakek Saksi Abdul Mutalip;
- Bahwa di rumah kakek Saksi Abdul Mutalip kami sempat bercerita dan Terdakwa I **ARJUN HUSALEKA** menceritakan bahwa Ia memukul Korban dengan kayu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar sebelum kejadian kami minum Miras;
- Bahwa Saksi Harlan Gelamona dan Saksi Abdul Mutalip tidak ikut melakukan pelemparan dan tidak mengetahui mengapa mereka tidak ikut melakukan pelemparan;
- Bahwa jarak antara Anak Saksi dengan Saksi Harlan gelamona dan Saksi Abdul Mutalip agak jauh sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa awalnya Anak Saksi tidak mengetahui jika Korban meninggal dunia dan keesokan harinya baru mendengar Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada masalah pribadi, pelemparan tersebut hanya karena mereka pemuda Desa Baruakol;
- Bahwa yang mengambil batu terlebih dahulu adalah Terdakwa II **RINALDI FERDINANDUS** dan Saksi Abdul Mutalip, sedangkan Anak Saksi tidak melihat Terdakwa IV **AURI UMAHUK** dan Terdakwa III **SURANDI GELAMONA** mengambil batu;
- Bahwa setelah di lempari batu dan dipukuli oleh Terdakwa I **ARJUN HUSALEKA**, Anak Saksi dan yang lainnya sudah tidak melihat kondisi Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui karena saat itu batu dilempar ke atas jadi tidak mengetahui apakah kena atau tidak kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa I **ARJUN HUSALEKA** memang sering buat keributan, Terdakwa I **ARJUN HUSALEKA** pernah melakukan pemukulan juga sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa IV **AURI UMAHUK** dan Terdakwa III **SURANDI GELAMONA** baik-baik saja tidak pernah buat masalah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana keseharian Terdakwa II **RINALDI FERDINANDUS** tinggal di desa Paslal, tidak sekampung dengan Anak Saksi; Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan yang tidak benar, yang benar adalah:
- Terdakwa I **ARJUN HUSALEKA**, bahwa Terdakwa I **ARJUN HUSALEKA** hanya memukul Korban satu kali saja dengan menggunakan kayu;

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II **RINALDI FERDINANDUS**, bahwa Terdakwa II **RINALDI FERDINANDUS** tidak mengambil batu;

Bahwa terhadap tanggapan dari Para Terdakwa, Anak Saksi tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pada tanggapannya;

2. **Abdul Mutalip Gelamona alais Nai dahi** dibawah sumpah menurut tata cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait peristiwa pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Anak Saksi terhadap alm. Suhardi Sapsuha yang menjadi Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 Wit (dini hari), di Jalan Raya yang berada di Desa Paslal, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa pada awalnya saat itu Saksi berada di pesta bersama dengan teman-teman yaitu Terdakwa I **ARJUN HUSALEKA**, Terdakwa III **SURANDI GELAMONA** Terdakwa IV **AURI UMAHUK**, Saksi Anak dan Saksi Harlan Gelamona. Kemudian teman Terdakwa I **ARJUN HUSALEKA** yang bernama Rinaldi (Terdakwa II **RINALDI FERDINANDUS**) memanggil Terdakwa I **ARJUN HUSALEKA** dan kami ikut berkumpul untuk minum Miras, setelah itu Saksi melihat Saksi Harlan Gelamona dan Saksi Anak berjalan kearah lapangan dan Saksi mengikuti Saksi Harlan Gelamona;
- Bahwa beberapa saat kemudian ada pengumuman bahwa pesta akan ditutup karena ada kekacauan. Kemudian setelah pesta tutup Para Terdakwa mendekat dan satu diantara mereka yaitu Terdakwa II **RINALDI FERDINANDUS** mengatakan “mari kita ambil batu lalu kita lempar pemuda dari desa Baruakol nanti kita jaga diujung kampung di hutan-hutan”. Lalu Terdakwa I **ARJUN HUSALEKA** mengatakan berpencar cari tempat masing-masing. Kemudian Terdakwa II **RINALDI FERDINANDUS** membawa kami ke tempat kejadian. setelah itu kami berpencar, Saksi dan Saksi Harlan Gelamona berjalan terpisah dari para Terdakwa dan setelah kami berjalan Saksi Harlan Gelamona mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi Harlan Gelamona takut untuk melakukan pelemparan, begitu juga Saksi merasa takut, sehingga Saksi mengatakan kepada Saksi Harlan Gelamona “mari kita cari jalan saja untuk lari dari tempat kejadian”. Kemudian kami pergi dari sana;
- Bahwa jarak Saksi dengan Para Terdakwa kurang lebih 100 (seratus) meter;

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa melakukan pelemparan maupun pemukulan karena Saksi sudah pergi menjauh dari mereka. Saksi dan Saksi Harlan Gelamona naik ke bukit mencari jalan, kami sempat bertemu Terdakwa IV **AURI UMAHUK** dan Terdakwa III **SURANDI GELAMONA** lalu kami lanjut berlari hingga sampai kerumah kakek Saksi. Setelah beberapa saat Terdakwa I **ARJUN HUSALEKA**, Saksi Anak dan beberapa teman dikampung datang juga ke rumah kakek Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa I **ARJUN HUSALEKA** memukul Korban dari cerita Terdakwa I **ARJUN HUSALEKA** waktu dirumah kakek Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya seluruhnya benar;

3. **Harlan Gelamona alias Alan** dibawah sumpah menurut tata cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait peristiwa pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Anak Saksi terhadap alm. Suhardi Sapsuha yang menjadi Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 Wit (dini hari), di Jalan Raya yang berada di Desa Paslal, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa pada awalnya saat itu Saksi berada di pesta bersama dengan teman-teman yaitu Terdakwa I **ARJUN HUSALEKA**, Terdakwa III **SURANDI GELAMONA** Terdakwa IV **AURI UMAHUK**, Saksi Anak dan Saksi Abdul Mutalip Gelamona. Kemudian teman Terdakwa I **ARJUN HUSALEKA** yang bernama Rinaldi (Terdakwa II **RINALDI FERDINANDUS**) memanggil Terdakwa I **ARJUN HUSALEKA** dan kami ikut berkumpul untuk minum Miras, setelah Saksi Abdul Mutalip Gelamona dan Saksi Anak berjalan kearah lapangan dan diikuti oleh Saksi Abdul Mutalip Gelamona;
- Bahwa beberapa saat kemudian ada pengumuman bahwa pesta akan ditutup karena ada kekacauan. Kemudian setelah pesta tutup Para Terdakwa mendekat dan satu diantara mereka yaitu Terdakwa II **RINALDI FERDINANDUS** mengatakan “mari kita ambil batu lalu kita lempar pemuda dari desa Baruakol nanti kita jaga diujung kampung di hutan-hutan”. Lalu Terdakwa I **ARJUN HUSALEKA** mengatakan berpecah cari tempat masing-masing. Kemudian Terdakwa II **RINALDI FERDINANDUS** membawa kami ke

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Snn



tempat kejadian. setelah itu kami berpencar, Saksi dan Saksi Abdul Motalip Gelamona berjalan terpisah dari Para Terdakwa dan setelah kami berjalan Saksi mengatakan kepada Saksi Abdul Motalip Gelamona bahwa Saksi takut untuk melakukan pelemparan, begitu juga Saksi Abdul Motalip Gelamona merasa takut, sehingga Saksi Abdul Motalip Gelamona mengatakan kepada Saksi "mari kita cari jalan saja untuk lari dari tempat kejadian". Kemudian kami pergi dari sana;

- Bahwa jarak Saksi dengan Para Terdakwa kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa melakukan pelemparan maupun pemukulan karena Saksi sudah pergi menjauh dari mereka. Saksi dan Saksi Abdul Motalip Gelamona naik ke bukit mencari jalan, kami sempat bertemu Terdakwa IV **AURI UMAHUK** dan Terdakwa III **SURANDI GELAMONA** lalu kami lanjut berlari hingga sampai kerumah kakek Saksi Abdul Motalip Gelamona. Setelah beberapa saat Terdakwa I **ARJUN HUSALEKA**, Saksi Anak dan beberapa teman dikampung datang juga ke rumah kakek Saksi Abdul Motalip Gelamona;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa I **ARJUN HUSALEKA** memukul Korban dari cerita Terdakwa I **ARJUN HUSALEKA** waktu dirumah kakek Saksi Abdul Motalip Gelamona;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya seluruhnya benar;

4. **Armin Lakuamba alias Armin** dibawah sumpah menurut tata cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait peristiwa pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Anak Saksi terhadap alm. Suhardi Sapsuha yang menjadi Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 Wit (dini hari), di Jalan Raya yang berada di Desa Paslal, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa pada awalnya saat itu kami baru pulang dari pesta, Saksi dan Saksi Maman Umaternate berboncengan dengan Korban, sehingga kami bertiga naik motor yang dikendarain oleh Korban, Saksi duduk bagian tengah dan Saksi Maman umaternate di bagian belakang. Kemudian saat sampai diujung kampung, banyak batu yang dilemparkan kearah kami, teman-teman kami yang lain sudah didepan yang dibelakang tinggal motor kami dan pada



lemparan ketiga batu mengenai kepala Korban. Setelah itu motor oleng, Saksi Maman Umaternate langsung melompat dan lari. kemudian Saksi ikut melompat dan Korban jatuh tersungkur bersama motornya;

- Bahwa pada saat Saksi akan menolong Korban yang sedang tertimpa motornya ada yang melempar batu dan mengenai kaki Saksi, sehingga Saksi lari untuk mencari bantuan. Pada saat Saksi kembali, Korban sudah tidak berdaya, sudah berjauhan dari motornya dan banyak batu berserakan disamping Korban;
- Bahwa pada saat Saksi dilempari batu batu, mengenai pada paha bagian kanan Saksi;
- Bahwa setelah meminta pertolongan, Saksi kembali dengan banyak warga untuk menolong Korban namun Korban sudah tidak berdaya. Saksi melihat pada jidatnya terdapat luka lebam, dibawah mata juga terdapat luka dan darah terus keluar dari mulutnya, kemudian kami langsung membawa Korban ke rumah sakit;
- Bahwa pada pukul 08.00 Wit pagi, Korban dibawa ke rumah sakit dimana keadaan Korban masih bernafas;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban meninggal dunia keesokan hari setelah kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian kondisi Korban sehat;
- Bahwa tidak ada masalah apa-apa diantara Korban dan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang melempar;
- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian ini kepada polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada selisih paham atau tidak antara Desa Baruakol dan Desa Kaporo;
- Bahwa jarak tempat kejadian dan pemukiman warga jauh;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa di tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangannya seluruhnya benar;

5. **Nuryanti Aufat alias Anti** dibawah sumpah menurut tata cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait peristiwa pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Anak Saksi terhadap alm. Suhardi Sapsuha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah alm. Suhardi Sapsuha yang merupakan suami dari Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 Wit (dini hari), di Jalan Raya yang berada di Desa Paslal, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa saat itu hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Baruakol kemudian ada beberapa masyarakat datang memberitahukan kepada Saksi bahwa suami Saksi dibawa ke rumah sakit. Kemudian Saksi dan keluarga Korban yang merupakan suami Saksi pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi Korban. Saat di rumah sakit, Korban sudah tidak sadarkan diri, ada luka lebam di kedua mata Korban, luka lecet pada bagian dahi dan luka pada bagian kepala. kemudian beberapa saat kemudian Korban dinyatakan meninggal dunia. Setelah itu Saksi dan keluarga membawa Korban pulang ke Desa Baruakol, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa Korban sebelumnya dalam keadaan sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit apapun;
- Bahwa tidak ada keluarga Para Terdakwa yang datang meminta maaf dan memberi santunan serta tidak ada upaya damai dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Korban memiliki dua orang anak laki-laki, dan Saksi hanya Ibu Rumah Tangga dan Korban yang mencari nafkah untuk Saksi dan anak-anak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi seluruhnya benar;

6. **Maman Umaternate alias Maman** dibawah sumpah menurut tata cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait peristiwa pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Anak Saksi terhadap alm. Suhardi Sapsuha;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 Wit (dini hari), di Jalan Raya yang berada di Desa Paslal, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa saat itu Saksi bersama teman-teman Saksi berada di pesta joget di Desa Paslal. Saksi dan teman-teman semua dari Desa Baruakol ada teman yakni Sdr. Aji, Sdr. Harlan, Saksi Armin Lakuamba, Korban (Suhardi

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Snn



Sapsuha) dan pemuda Desa Baruakol yang lain. Kemudian Sdr. Aji dan Saksi Armin Lakuamba memanggil Saksi untuk pergi minum minuman keras di rumah salah satu warga Desa Paslal yang Saksi tidak kenal dan Saksi ikut minum bersama mereka. Setelah itu kami kembali ke pesta joget disana Saksi melihat Terdakwa IV **AURI UMAHUK** dan Saksi bertanya, “apakah benar kamu Auri?” dan Terdakwa I **ARJUN HUSALEKA** langsung menjawab “ini bukan Auri”. Kemudian karena hal itu Saksi dan Sdr. Harlan ditampar oleh Anggota TNI dan dinasehati agar tidak bikin kacau, setelah itu kami sudah saling memaafkan.

- Bahwa beberapa saat kemudian pesta ditutup karena sudah mau pagi dan kami pemuda Desa Baruakol berkumpul untuk sama-sama pulang ke Desa Baruakol. Saat itu Saksi berboncengan dengan Korban dan Saksi Armin Lakuamba. Korban yang mengendarai motor, Saksi di belakang dan Saksi Armin Lakuamba di tengah. dalam perjalanan pulang saat diujung kampung ada pelemparan kearah kami sehingga Saksi langsung melompat dan berlari mengejar teman-teman Saksi yang berada didepan untuk meminta pertolongan;
- Bahwa Saksi kembali bersama dengan teman yang lain namun saat kami sampai di tempat kejadian Korban sudah luka parah dan muntah darah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Korban terkena lemparan batu namun saat pelemparan itu tiba-tiba motor Korban oleng sehingga Saksi langsung melompat untuk menyelamatkan diri sekaligus mencari bantuan;
- Bahwa pada saat dibawa ke rumah sakit, Korban terluka parah, darah keluar dari hidung, mulut dan telinga. Wajah Korban penuh luka memar, kepala Korban terluka parah dan Korban sampai buang air besar di celana;
- Bahwa Korban tidak ada masalah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa benar ada masalah di pesta joget ada pertengkaran antara pemuda Desa Baruakol dan pemuda Desa Kaporo, antara Saksi dan Terdakwa IV **AURI UMAHUK** namun sudah selesai dan saling meminta maaf;
- Bahwa sebelumnya Saksi hanya mengenal Terdakwa I **ARJUN HUSALEKA**, Terdakwa IV **AURI UMAHUK** dan Anak Saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban meninggal dunia karena Saksi melayat ke rumah Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi seluruhnya benar;

7. **dr. Suci Zohrahni** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersekolah SD sampai SMA di Sanana kemudian kuliah tahun 2007 mengambil kedokteran umum di unsrat dan mengambil profesi dokter tahun 2014 dan selesai tahun 2018 dan sekarang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Sanana sebagai dokter;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Korban maupun Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal hasil *visum et repertum* dan Ahli yang memeriksa Sdr. Suhardi Sapsuha kemudian membuat dan menandatangani;
- Bahwa pada saat itu Korban sudah dalam keadaan tidak sadar dan tingkat kesadaran sudah menurun atau biasa juga disebut Semi Koma hingga Koma;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan saat itu Saksi melihat luka robek pada bagian puncak kepala serta bengkak pada kepala bagian kiri dan kanan, 3 (tiga) luka lecet pada bagian dahi, luka lecet pada bagian pipi kanan dan kiri, luka bengkak dan lebam pada bagian kedua kelopak mata disebabkan karena trauma tumpul;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan tindakan Saksi pada saat itu memeriksa tingkat kesadaran pada diri Korban dengan memberi respon nyeri dengan cara menekan pada dada bagian tengah dan Korban tidak mengalami respon tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan fisik lengkap pemasangan infus serta memberi obat anti nyeri dan anti pendarahan serta pemasangan oksigen kepada Korban;
- Bahwa Saksi menjelaskan luka lecet pada dahi Korban disebabkan oleh trauma tumpul akibat terbentur atau dipukul benda keras;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait luka pada puncak kepala dan bengkak pada kepala bagian kanan dan kiri yang mengakibatkan penurunan kesadaran dan bisa mengakibatkan cacat dan bahkan bisa juga mengakibatkan kematian dikarenakan kemungkinan besar terjadi pendarahan pada otak Korban akibat trauma tumpul dan pada saat itu saya tidak bisa memastikan pendarahan tersebut dikarenakan tidak dilakukan pemeriksaan CT-Scan dan foto ronsen kepala sebab keterbatasan alat;
- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi tidak dipaksa, ditekan ataupun diarahkan oleh pemeriksa ataupun orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi seluruhnya benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **ARJUN HUSALEKA alias ARJUN**;

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I diperiksa dipersidangan terkait peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II **RINALDI FERDINANDUS alias NALDI**, Terdakwa III **SURANDI GELAMONA alias ANDI**, Terdakwa IV **AURI UMAHUK alias AURI** dan Anak Saksi terhadap alm. Suhardi Sapsuha yang menjadi Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak mengenal Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 Wit (dini hari), di Jalan Raya yang berada di Desa Paslal, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I dan Para Terdakwa serta Para Saksi sedang berada di tempat pesta, beberapa saat kemudian ada pengumuman bahwa pesta akan ditutup karena ada kekacauan;
- Bahwa saat itu terjadi masalah di pesta antara Terdakwa IV **AURI UMAHUK** dengan Saksi Maman Umaternate. Terdakwa II **RINALDI FERDINANDUS** memanggil Terdakwa I, lalu Terdakwa III **SURANDI GELAMONA**, Terdakwa IV **AURI UMAHUK**, Saksi Anak dan Saksi Abdul Mutalip Gelamona ikut berkumpul untuk minum Miras;
- Bahwa setelah pesta tutup Para Terdakwa Terdakwa II **RINALDI FERDINANDUS** mengatakan “mari kita ambil batu lalu kita lempar pemuda dari Desa Baruakol nanti kita jaga diujung kampung di hutan-hutan”. Dikarenakan Korban, Saksi Maman Umaternate dan Saksi Armin Lakuamba menggunakan sepeda motor, sehingga merubah niatnya yang sebelumnya akan menantang untuk berkelahi menjadi melempar batu kepada mereka. Kemudian Terdakwa I mengatakan berpencar cari tempat masing-masing. Kemudian Terdakwa II **RINALDI FERDINANDUS** membawa kami ke tempat kejadian. setelah itu kami berpencar;
- Bahwa Terdakwa I melempar kayu kepada Korban dan mengenai Korban, lalu Terdakwa I lari;
- Bahwa tidak benar keterangan dari Anak Saksi yang menerangkan Terdakwa I yang memukul Korban menggunakan kayu;
- Bahwa tidak benar keterangan dari Anak Saksi yang mengatakan Terdakwa I sering berbuat onar, yang benar adalah karena ada orang yang suka menentang Terdakwa I sehingga Terdakwa I membela diri;
- Bahwa pada saat di rumah kakek Saksi Abdul Mutalip Gelamona, Terdakwa I hanya membual pada saat mengatakan memukul Korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kayu;

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I pernah bercerita tapi saat itu Terdakwa I hanya membohongi mereka supaya mereka menganggap Terdakwa I jagoan;
- Bahwa benar ada masalah antara pemuda Desa Kaporo dan pemuda Desa Baruakol namun sudah didamaikan;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui apabila seseorang dilempar batu atau di pukul menggunakan kayu dapat menimbulkan luka dan rasa sakit, karena sebelumnya Terdakwa I sudah pernah merasakan langsung;
- Bahwa Terdakwa I menyesal, Korban meninggal dunia akibat dari perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa lain dan Anak Saksi;
- Bahwa keluarga Terdakwa I sudah minta maaf pada keluarga Korban;

Terdakwa II **RINALDI FERDINANDUS alias NALDI**;

- Bahwa Terdakwa II diperiksa dipersidangan terkait peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa II, Terdakwa I **ARJUN HUSALEKA alias ARJUN**, Terdakwa III **SURANDI GELAMONA alias ANDI**, Terdakwa IV **AURI UMAHUK alias AURI** dan Anak Saksi terhadap alm. Suhardi Sapsuha yang menjadi Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak mengenal Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 Wit (dini hari), di Jalan Raya yang berada di Desa Paslal, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa II dan Para Terdakwa serta Para Saksi sedang berada di tempat pesta, beberapa saat kemudian ada pengumuman bahwa pesta akan ditutup karena ada kekacauan;
- Bahwa saat itu terjadi masalah di pesta antara Terdakwa IV **AURI UMAHUK** dengan Saksi Maman Umaternate. Kemudian Terdakwa II memanggil Terdakwa I **ARJUN HUSALEKA**, lalu Terdakwa III **SURANDI GELAMONA**, Terdakwa IV **AURI UMAHUK**, Saksi Anak dan Saksi Abdul Motalip Gelamona ikut berkumpul untuk minum Miras;
- Bahwa setelah pesta tutup Para Terdakwa Terdakwa II mengatakan “mari kita ambil batu lalu kita lempar pemuda dari Desa Baruakol nanti kita jaga diujung kampung di hutan-hutan”. Dikarenakan Korban, Saksi Maman Umaternate dan Saksi Armin Lakuamba menggunakan sepeda motor, sehingga merubah niatnya yang sebelumnya akan menantang untuk berkelahi menjadi melempar batu kepada mereka. Kemudian Terdakwa I **ARJUN HUSALEKA** mengatakan berpencar cari tempat masing-masing. Kemudian Terdakwa II membawa Para Terdakwa lain dan Para Saksi ke tempat kejadian. setelah itu kami berpencar;

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II hanya melempar batu 1 (satu) kali bersama Sdr. Bagas ke arah Korban lalu berlari;
- Bahwa Terdakwa II hanya mengajak Sdr. Bagas, namun Terdakwa lain dan Anak Saksi juga ikut;
- Bahwa Terdakwa II menyesal, Korban meninggal dunia akibat dari perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa lain dan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa I **ARJUN HUSALEKA** pernah bercerita dia memukul Korban dengan kayu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui apabila seseorang dilempar batu dapat menimbulkan luka dan rasa sakit, karena sebelumnya Terdakwa I sudah pernah merasakan langsung;
- Bahwa keluarga Terdakwa II sudah minta maaf pada keluarga Korban;

Terdakwa III **SURANDI GELAMONA alias ANDI**;

- Bahwa Terdakwa II diperiksakan dipersidangan terkait peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa III, Terdakwa I **ARJUN HUSALEKA alias ARJUN**, Terdakwa II **RINALDI FERDINANDUS alias NALDI**, Terdakwa IV **AURI UMAHUK alias AURI** dan Anak Saksi terhadap alm. Suhardi Sapsuha yang menjadi Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa III tidak mengenal Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 Wit (dini hari), di Jalan Raya yang berada di Desa Paslal, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa Terdakwa III hanya ikut-ikut setelah mendengar Terdakwa II **RINALDI FERDINANDUS** mengatakan “mari kita ambil batu lalu kita lempar pemuda dari Desa Baruakol nanti kita jaga diujung kampung di hutan-hutan”. Selain itu Terdakwa III juga melakukan pelemparan dikarenakan mengetahui sebelumnya antara Saksi Maman Umaternate berselisih dengan sepupu Terdakwa III yakni Terdakwa IV **AURI UMAHUK**;
- Bahwa Terdakwa III hanya melempar batu 1 (satu) kali ke arah Korban lalu berlari;
- Bahwa Terdakwa III mengambil batu sebesar genggam tangan pada saat sudah berada di jalanan;
- Bahwa tidak ada yang mengajak langsung Terdakwa III untuk melempar, hanya Terdakwa III mengetahui apa yang akan dilakukan Terdakwa II **RINALDI FERDINANDUS** dan yang lainnya, terhadap rombongan pemuda Desa Baruakol;

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III ikut melakukan pelemparan batu dikarenakan Terdakwa III mengetahui ada masalah cekcok didalam pesta antara adik sepupu Terdakwa III (Terdakwa IV **AURI UMAHUK**) dengan Saksi Maman Umaternate dari Desa Baruakol yang sebelumnya sudah didamaikan;
- Bahwa Terdakwa III menyesal, Korban meninggal dunia akibat dari perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa lain dan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa I **ARJUN HUSALEKA** pernah bercerita dia memukul Korban dengan kayu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa keluarga Terdakwa II sudah minta maaf pada keluarga Korban;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui apabila seseorang dilempar batu dapat menimbulkan luka dan rasa sakit, karena sebelumnya Terdakwa I sudah pernah merasakan langsung;

Terdakwa IV **AURI UMAHUK alias AURI**;

- Bahwa Terdakwa II diperiksakan dipersidangan terkait peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa IV, Terdakwa I **ARJUN HUSALEKA alias ARJUN**, Terdakwa II **RINALDI FERDINANDUS alias NALDI**, Terdakwa III **SURANDI GELAMONA alias ANDI** dan Anak Saksi terhadap alm. Suhardi Sapsuha yang menjadi Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa III tidak mengenal Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 Wit (dini hari), di Jalan Raya yang berada di Desa Paslal, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa Terdakwa IV melempar batu bersama dengan Anak Saksi ;
- Bahwa Terdakwa IV melempar batu pada saat Korban sudah terjatuh, lalu Terdakwa melemparkan batu yang diambil dijalanan dan mengenai kaki dari Saksi Armin Lakuamba;
- Bahwa Terdakwa IV mengetahui apabila seseorang dilempar batu dapat menimbulkan luka dan rasa sakit, karena sebelumnya Terdakwa IV sudah pernah merasakan langsung;
- Bahwa keluarga Terdakwa IV sudah minta maaf pada keluarga Korban;
- Bahwa Terdakwa IV ikut melakukan pelemparan batu dikarenakan sebelumnya ada masalah cekcok didalam pesta antara Terdakwa IV dengan Saksi Maman Umaternate dari Desa Baruakol yang sebelumnya sudah didamaikan;
- Bahwa Terdakwa IV menyesal, Korban meninggal dunia akibat dari perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa lain dan Anak Saksi;

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. **Samman Umahuk** dibawah sumpah menurut tata cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa, memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa IV **AURI UMAHUK alias AURI** sebagai paman dan tidak hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan peristiwa yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Korban;
 - Bahwa Saksi merupakan pejabat Kepala Desa Kaporo;
 - Bahwa setelah kejadian, Saksi selaku Pejabat Desa Kaporo berusaha untuk mendamaikan perselisihan yang telah terjadi;
 - Bahwa keluarga Para Terdakwa, mengumpulkan uang sejumlah Rp 2.000.000,-(dua juta Rupiah) untuk diberikan sebagai santunan kepada keluarga Korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diberikan oleh masing-masing keluarga Para Terdakwa;
 - Bahwa kemudian karena alasan keamanan, Saksi menerima uang tersebut kemudian menyerahkan kepada Pejabat Kepala Desa Baruakol untuk diserahkan kepada keluarga Korban;
 - Bahwa kemudian Saksi mendapat informasi dari keluarga Para Terdakwa bahwa keluarga Korban tidak pernah menerima uang dari Para Terdakwa, untuk itu Saksi kembali menghubungi Kepala Desa Baruakol untuk menanyakan mengenai uang santunan tersebut;
 - Bahwa Kepala Desa Baruakol menyampaikan, keluarga Korban tidak mau menerima uang santunan tersebut sehingga oleh Kepala Desa uang tersebut digunakan untuk pengurusan tahlilan Korban;
 - Bahwa saat ini sudah kondisi Desa Kaporo aman, tidak ada perselisihan dengan Desa lain;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya seluruh keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah batang kayu ukuran panjang 120cm berdiameter 5 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I **ARJUN HUSALEKA Alias ARJUN**, Terdakwa II **RINALDI FERDINANDUS Alias NALDI**, Terdakwa III **SURANDI GELAMONA Alias ANDI**, Terdakwa IV **AURI UMAHUK Alias AURI** diperiksa dipersidangan terkait peristiwa pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap alm. Suhardi Sapsuha;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah alm. Suhardi Sapsuha;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 Wit (dini hari), di Jalan Raya yang berada di Desa Paslal, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa Terdakwa I **ARJUN HUSALEKA Alias ARJUN** melakukan penganiayaan terhadap alm. Suhardi Sapsuha dengan cara memukul sebanyak 3 (tiga) kali kebagian kepala alm. Suhardi Sapsuha dengan menggunakan batang kayu ukuran panjang 120cm berdiameter 5 cm pada saat Suhardi Sapsuha mengendarai motor dan pada saat Suhardi Sapsuha terjatuh;
- Bahwa Terdakwa II **RINALDI FERDINANDUS Alias NALDI**, Terdakwa III **SURANDI GELAMONA Alias ANDI**, dan Terdakwa IV **AURI UMAHUK Alias AURI** melempari alm. Suhardi Sapsuha, Saksi Armin Lakuamba dan Saksi Maman Umaternate yang bersama-sama menaiki motor dengan menggunakan batu;
- Bahwa akibat perbuatan dari Para Terdakwa menyebabkan luka hingga alm. Suhardi Sapsuha meninggal dunia sebagaimana dalam keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan surat-surat :
 - Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum **Nomor 445-01/46/VI/2024**, tanggal **27 Juni 2024** yang dibuat dan ditandatangani **dr. SUCI ZOHRANI** dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana memeriksa terhadap korban atas nama **SUHARDI SAPSUHA** dengan hasil pemeriksaan, sebagai:
Pemeriksaan Fisik :
Tampak luka robek dipuncak kepala bagian berambut, berukuran $\pm 2 \times 0,2$ cm, dengan dasar luka berupa jaringan lunak;
Tampak pembekakan di kepala bagian kanan dan kiri masing-masing berukuran $\pm 10 \times 10$ cm, berwarna kemerahan;
Tampak 3 (tiga) buah luka lecet di dahi korban, masing-masing berukuran $\pm 2 \times 1$ cm warna kemerahan;

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Snn



Tampak 1 (satu) buah luka lecet di pipi kanan berukuran $\pm 3 \times 1$ cm berwarna kemerahan;

Tampak luka lebam di ke-2 (dua) kelopak mata masing-masing berukuran $\pm 3 \times 2$ cm berwarna kehijauan;

Tampak 2 (dua) luka lecet di jari-jari tangan masing-masing berukuran $0,5 \times 0,5$ cm warna kemerahan;

-----**Kesimpulan**-----

Pada laki-laki ini ditemukan adanya luka robek luka lecet, pembekakan dan memar, hal ini dapat mengakibatkan halangan dalam melakukan pencaharian;

- Surat Keterangan Kematian **Nomor 445-07/03/VI/2024**, tanggal **29 Juni 2024** yang dibuat dan ditandatangani **dr. Marsya Yulinesia Loppies** dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana menyatakan bahwa:

TELAH MENINGGAL DUNIA, Saudara:

Nama : Suhardi Sapsuha;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Pada Umur : 25 Tahun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Alamat : Desa Baruakol, Kecamatan Mangoli Tengah,
Kabupaten Kepulauan Sula;

Benar bahwa pasien tersebut dirawat di RSUD Sanana pada tanggal 27 Juni 2024 dan dinyatakan meninggal pada tanggal 27 Juni 2024, pukul 19.30 Wit di Ruang UGD RSUD Sanana;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi dr. Suci Zohrahni, bahwa luka-luka yang diderita oleh Korban merupakan akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, sebelum kejadian alm. Suhardi Sapsuha dalam keadaan sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya berselisih dengan alm. Suhardi Sapsuha, Saksi Armin Lakuamba dan Saksi Maman Umaternate pada saat di tempat pesta sebelumnya;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa akan menantang alm. Suhardi Sapsuha, Saksi Armin Lakuamba dan Saksi Maman Umaternate atau pemuda Desa Baruakol untuk berkelahi pada saat pulang dari pesta, namun dikarenakan mereka pulang menggunakan sepeda motor, maka Para Terdakwa mengambil batu di jalan untuk dilemparkan ke pemuda Desa Baruakol yang lewat di jalan raya Desa Palsal;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**
3. **Yang menyebabkan matinya orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa yaitu setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum, dengan perkataan lain eksistensinya dipandang cakap dan mampu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang-orang yang diajukan dalam persidangan baik Terdakwa I **ARJUN HUSALEKA alias ARJUN**, Terdakwa II **RINALDI FERDINANDUS alias NALDI**, Terdakwa III **SURANDI GELAMONA alias ANDI**, dan Terdakwa IV **AURI UMAHUK alias AURI** dari awal pemeriksaan baik di penyidik maupun di persidangan, Para Terdakwa membenarkan identitas mereka sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-29/Q.2.14/Eku.2/10/2024 tanggal 4 Desember 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila kemudian terbukti memenuhi keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Para Terdakwa tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim meyakini unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah tempat dimana publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap orang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara sah misalnya memukul dengan tangan kosong atau dengan segala macam senjata, memukul, mendorong, menendang, memukul dengan kayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terhadap orang atau barang adalah suatu perbuatan yang dilakukan kepada orang perorang yang mengakibatkan kesengsaraan fisik atau terhadap barang yang mengakibatkan adanya kerusakan, kehilangan, kehilangan fungsi, dan/atau penurunan nilai;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan:

- Bahwa Terdakwa I **ARJUN HUSALEKA Alias ARJUN**, Terdakwa II **RINALDI FERDINANDUS Alias NALDI**, Terdakwa III **SURANDI GELAMONA Alias ANDI**, Terdakwa IV **AURI UMAHUK Alias AURI** diperiksa dipersidangan terkait peristiwa pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap alm. Suhardi Sapsuha;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah alm. Suhardi Sapsuha;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 Wit (dini hari), di Jalan Raya yang berada di Desa Palsal, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I **ARJUN HUSALEKA Alias ARJUN** melakukan penganiayaan terhadap alm. Suhardi Sapsuha dengan cara memukul sebanyak 3 (tiga) kali bagian kepala alm. Suhardi Sapsuha dengan menggunakan batang kayu ukuran panjang 120cm berdiameter 5 cm pada saat Suhardi Sapsuha mengendarai motor dan pada saat Suhardi Sapsuha terjatuh;
- Bahwa Terdakwa II **RINALDI FERDINANDUS Alias NALDI**, Terdakwa III **SURANDI GELAMONA Alias ANDI**, dan Terdakwa IV **AURI UMAHUK Alias AURI** melempari alm. Suhardi Sapsuha, Saksi Armin Lakuamba dan Saksi Maman Umaternate yang bersama-sama menaiki motor dengan menggunakan batu;
- Bahwa akibat perbuatan dari Para Terdakwa menyebabkan luka hingga alm. Suhardi Sapsuha meninggal dunia sebagaimana dalam keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan surat-surat :

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum **Nomor 445-01/46/VI/2024**, tanggal **27 Juni 2024** yang dibuat dan ditandatangani **dr. SUCI ZOHRAHNI** dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana memeriksa terhadap korban atas nama **SUHARDI SAPSUHA** dengan hasil pemeriksaan, sebagai:

Pemeriksaan Fisik :

Tampak luka robek dipuncak kepala bagian berambut, berukuran $\pm 2 \times 0,2$ cm, dengan dasar luka berupa jaringan lunak;

Tampak pembekakan di kepala bagian kanan dan kiri masing-masing berukuran $\pm 10 \times 10$ cm, berwarna kemerahan;

Tampak 3 (tiga) buah luka lecet di dahi korban, masing-masing berukuran $\pm 2 \times 1$ cm warna kemerahan;

Tampak 1 (satu) buah luka lecet di pipi kanan berukuran $\pm 3 \times 1$ cm berwarna kemerahan;

Tampak luka lebam di ke-2 (dua) kelopak mata masing-masing berukuran $\pm 3 \times 2$ cm berwarna kehijauan;

Tampak 2 (dua) luka lecet di jari-jari tangan masing-masing berukuran $0,5 \times 0,5$ cm warna kemerahan;

Kesimpulan-----

Pada laki-laki ini ditemukan adanya luka robek luka lecet, pembekakan dan memar, hal ini dapat mengakibatkan halangan dalam melakukan pencaharian;

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Snn



- Surat Keterangan Kematian **Nomor 445-07/03/VI/2024**, tanggal **29 Juni 2024** yang dibuat dan ditandatangani **dr. Marsya Yulinesia Loppies** dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana menyatakan bahwa:

TELAH MENINGGAL DUNIA, Saudara:

Nama : Suhardi Sapsuha;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pada Umur : 25 Tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Desa Baruakol, Kecamatan Mangoli Tengah,
Kabupaten Kepulauan Sula;

Benar bahwa pasien tersebut dirawat di RSUD Sanana pada tanggal 27 Juni 2024 dan dinyatakan meninggal pada tanggal 27 Juni 2024, pukul 19.30 Wit di Ruang UGD RSUD Sanana;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi dr. Suci Zohrahni, bahwa luka-luka yang diderita oleh Korban merupakan akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, sebelum kejadian alm. Suhardi Sapsuha dalam keadaan sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya berselisih dengan alm. Suhardi Sapsuha, Saksi Armin Lakuamba dan Saksi Maman Umaternate pada saat di tempat pesta sebelumnya;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa akan menantang alm. Suhardi Sapsuha, Saksi Armin Lakuamba dan Saksi Maman Umaternate atau pemuda Desa Baruakol untuk berkelahi pada saat pulang dari pesta, namun dikarenakan mereka pulang menggunakan sepeda motor, maka Para Terdakwa mengambil batu di jalan untuk dilemparkan ke pemuda Desa Baruakol yang lewat di jalan raya Desa Paslal;

Menimbang, bahwa unsur di muka umum dalam perkara *a quo* adalah fakta bahwa Para Terdakwa melakukan pelemparan dan pemukulan terhadap Korban alm. Suhardi Sapsuha di jalanan umum dimana, selain dapat dilihat langsung oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa dapat dilihat dan didengar pula oleh masyarakat di Desa Paslal yang sedang berada didekat tempat kejadian;

Bahwa unsur bersama-sama dalam perkara *a quo* adalah pada saat melakukan pemukulan, antar Terdakwa I **ARJUN HUSALEKA alias ARJUN**, Terdakwa II **RINALDI FERDINANDUS alias NALDI**, Terdakwa III **SURANDI GELAMONA alias ANDI**, dan Terdakwa IV **AURI UMAHUK alias AURI** telah memiliki kesamaan kehendak yaitu untuk membalas dendam kepada orang dari



Desa Baruakol, dimana kehendak ini timbul dari pembicaraan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Para Terdakwa yang membicarakan bahwa sebelumnya Terdakwa IV memiliki masalah dengan Saksi Maman Umaternate pada saat di tempat pesta, dalam keterangannya Terdakwa II Terdakwa II **RINALDI FERDINANDUS alias NALDI** yang berinisiatif untuk menghadang pemuda Desa Baruakol yang akan pulang dari tempat pesta khususnya Saksi Maman Umaternate dan kawan-kawannya yang mana didengar oleh Terdakwa I **ARJUN HUSALEKA alias ARJUN**, Terdakwa III **SURANDI GELAMONA alias ANDI**, dan Terdakwa IV **AURI UMAHUK alias AURI** serta Anak Saksi, Saksi Abdul Mutalip Gelamona dan Saksi Harlan Gelamona;

Bahwa unsur kekerasan terhadap orang dalam perkara *a quo* adalah rasa sakit dan luka-luka yang dirasakan oleh Korban alm. Suhardi Sapsuha akibat dari pemukulan dan pelemparan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang mana hal ini bersesuaian dengan Surat Visum et Repertum **Nomor 445-01/46/VI/2024**, tanggal **27 Juni 2024** yang dibuat dan ditandatangani **dr. SUCI ZOHRAHNI** dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana memeriksa terhadap korban atas nama **SUHARDI SAPSUHA** dengan hasil pemeriksaan, sebagai:

Pemeriksaan Fisik :

Tampak luka robek dipuncak kepala bagian berambut, berukuran $\pm 2 \times 0,2$ cm, dengan dasar luka berupa jaringan lunak;

Tampak pembekakan di kepala bagian kanan dan kiri masing-masing berukuran $\pm 10 \times 10$ cm, berwarna kemerahan;

Tampak 3 (tiga) buah luka lecet di dahi korban, masing-masing berukuran $\pm 2 \times 1$ cm warna kemerahan;

Tampak 1 (satu) buah luka lecet di pipi kanan berukuran $\pm 3 \times 1$ cm berwarna kemerahan;

Tampak luka lebam di ke-2 (dua) kelopak mata masing-masing berukuran $\pm 3 \times 2$ cm berwarna kehijauan;

Tampak 2 (dua) luka lecet di jari-jari tangan masing-masing berukuran $0,5 \times 0,5$ cm warna kemerahan;

-----**Kesimpulan**-----

Pada laki-laki ini ditemukan adanya luka robek luka lecet, pembekakan dan memar, hal ini dapat mengakibatkan halangan dalam melakukan pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim meyakini seluruh unsur **Dimuka umum bersama-**



sama melakukan kekerasan terhadap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mati berarti tidak hidup lagi, tidak bernyawa, atau sudah hilang nyawanya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Majelis Hakim harus memperoleh keyakinan bahwa perbuatan-perbuatan dari Para Terdakwalah yang menyebabkan matinya Korban alm Suhardi Sapsuha sebagaimana dapat dibuktikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Armin Lakuamba dan Saksi Maman Umaternate yang bersama dengan Korban sebelum peristiwa pemukulan dan pelemparan terjadi menerangkan kondisi Korban dalam keadaan baik-baik saja, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Nuryanti Aufat yang merupakan istri dari Korban yang menerangkan bahwa Korban sebelumnya tidak memiliki riwayat sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Maman Umaternate dan Saksi Armin Lakuamba yang melihat kondisi dari Korban setelah terjadinya pemukulan dan pelemparan terhadap Korban menerangkan kondisi Korban :

- Saksi Armin Lakuamba, "Korban sudah tidak berdaya. Saksi melihat pada jidatnya terdapat luka lebam, dibawah mata juga terdapat luka dan darah terus keluar dari mulutnya"
- Saksi Maman Umaternate, "Korban terluka parah, darah keluar dari hidung, mulut dan telinga. Wajah Korban penuh luka memar, kepala Korban terluka parah dan Korban sampai buang air besar di celana";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nuryanti Aufat, Korban saat di rumah sakit Korban sudah tidak sadarkan diri, ada luka lebam di kedua mata Korban, luka lecet pada bagian dahi dan luka pada bagian kepala. kemudian beberapa saat kemudian Korban dinyatakan meninggal dunia. Setelah itu Saksi dan keluarga membawa Korban pulang ke Desa Baruakol, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi tersebut bersesuaian dengan Surat Keterangan Kematian **Nomor 445-07/03/VI/2024**, tanggal **29 Juni 2024** yang dibuat dan ditandatangani **dr. Marsya Yulinesia Loppies** dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana menyatakan bahwa:

TELAH MENINGGAL DUNIA, Saudara:

Nama : Suhardi Sapsuha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pada Umur : 25 Tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Desa Baruakol, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;

Benar bahwa pasien tersebut dirawat di RSUD Sanana pada tanggal 27 Juni 2024 dan dinyatakan meninggal pada tanggal 27 Juni 2024, pukul 19.30 Wit di Ruang UGD RSUD Sanana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim meyakini bahwa perbuatan dari Terdakwa II **RINALDI FERDINANDUS alias NALDI**, Terdakwa III **SURANDI GELAMONA alias ANDI**, dan Terdakwa IV **AURI UMAHUK alias AURI** yang melemparkan batu kepada Korban dan perbuatan Terdakwa I **ARJUN HUSALEKA alias ARJUN** yang memukul Korban dengan kayu sebanyak 3 (tiga) kali-lah yang menyebabkan matinya korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim meyakini seluruh unsur **Menyebabkan matinya orang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang berdasarkan pendapat **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “**bersama-sama melakukan**”. Sedikit-dikitnya **harus ada dua orang**, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Dimana kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, berdasarkan pendapat **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat **Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda** yang mengemukakan **dua syarat** bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang bahwa menurut teori hukum pidana, yang dimaksud dengan bersama-sama adalah ada suatu kerja sama yang disadari dari masing masing

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku *delict (bewijste samen lering)*. Suatu kerja sama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak perlu adanya suatu perundingan untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya (Prof. Dr. Loeby Loqman, SH dalam buku “Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana”, hlm 67);

Menurut pendapat Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. (*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, hal. 126-127), perbedaan antara “turut melakukan” dan “membantu melakukan”. berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan: *Ukuran kesatu* adalah mengenai **wujud kesengajaan** yang ada pada di pelaku, sedangkan *ukuran kedua* adalah mengenai **kepentingan dan tujuan dari pelaku**. Ukuran kesengajaan dapat berupa;

- (1) Soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, atau;
- (2) Soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya;

Sedangkan, ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama;

Menimbang bahwa Pendapat Noyon dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, *Mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan *Medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada *Medepleger*, peranan masing masing yang menyebabkan peristiwa pidana adalah tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*). *Medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun walaupun demikian sesuai Pasal 55 KUHP, baik *Mededader* dan *Medepleger* dipidana sebagai *Dader* (*Vide* Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST. Kansil, SH. MH, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT. Pradya Paramita Jakarta, hal 42);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan melihat kualitas perbuatan yang telah dilakukan oleh masing-masing Terdakwa dalam tindak pidana perkara a quo, yang mana Majelis Hakim meyakini Terdakwa I melakukan



pemukulan terhadap Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu, dimana perbuatan Terdakwa I dapat dilakukan karena Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV secara bersama-sama melakukan pelemparan batu ke arah Korban, Saksi Maman Umaternate dan Saksi Armin Lakuamba yang sedang berada di atas sepeda motor yang dikendarai oleh Korban, dimana akibat dari batu yang mengenai Korban, sehingga motor yang dikendarainya kehilangan kendali dan terjatuh, kemudian Terdakwa I dapat melakukan pemukulan terhadap Korban yang tidak dapat lari karena terjepit sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa I sebagai *dader* yang melakukan sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sebagai *mede dader* yang turut melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa II, Majelis Hakim meyakini bahwa peran Terdakwa II hampir sama dengan peran Terdakwa I yang mana menginisiasi serta mengatur Saksi-saksi dan Terdakwa lain untuk melakukan tindak pidana terhadap Korban, sehingga Korban mengalami penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya Korban. Hal ini bersesuaian dengan isi permohonan dari Terdakwa III dan Terdakwa IV yang pada pokoknya menyatakan bahwa melakukan pelemparan dikarenakan adanya tekanan dari Terdakwa lain;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal khusus tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pemidanaan yang berbeda antara Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap isi dari surat pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari masing-masing Terdakwa;

Menimbang, terhadap isi Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan sependapat dengan Penuntut Umum mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, namun mengenai pemidanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan mencapai mufakat tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pemidanaan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batang kayu ukuran panjang 120 cm berdiameter 5 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban merupakan tulang punggung keluarga;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan ahli waris Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berusaha untuk berdamai dengan keluarga Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Arjun Husaleka alias Arjun**, Terdakwa II **Rinaldi Ferdinandus alias Naldi**, Terdakwa III **Surandi Gelamona alias Andi**, dan Terdakwa IV **Auri Umahuk alias Auri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia menyebabkan matinya orang**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Snn



2. Menjatuhkan pidana masing-masing kepada :
 - Terdakwa I **Arjun Husaleka alias Arjun** dan Terdakwa II **Rinaldi Ferdinandus alias Naldi** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun;
 - Terdakwa III **Surandi Gelamona alias Andi**, dan Terdakwa IV **Auri Umahuk alias Auri** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batang kayu ukuran panjang 120cm berdiameter 5 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025, oleh kami, Iqbal Saleh Syahroni, S.H, M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Fadlullah, S.H., Febrian Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Edgar Pratama Hanibal, S.H., Febrian Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Fahrudin Pora, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Fauzan Iqbal, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Edgar Pratama Hanibal, S.H.

Iqbal Saleh Syahroni, S.H, M.Kn

Ttd.

Febrian Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,



Ttd.

Fahrudin Pora, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)